

외국환거래 위반사례집



금융감독원



전국은행연합회

동 자료는 외국환거래에 대한 이해를 돕기 위한 참고자료일 뿐 외국환거래법, 동법 시행령 및 외국환거래규정 등 관련법령에 대한 유권해석이 아니며, 대외적인 구속력은 인정되지 않습니다. 따라서 동 자료에 기재된 내용 중 관련법령과 상이한 내용이 있을 경우에는 관련법령이 우선하며, 특정 사안에 대한 외국환거래절차 등은 관련 기관에 확인하여야 합니다. 또한, 본 도서는 금융감독원의 사전 허가없이 전재 또는 복사를 금합니다.

외국환거래법은 외국환거래와 그 밖의 대외거래의 자유를 보장하고 시장기능을 활성화하여 대외거래의 원활화 및 국제수지의 균형과 통화가치의 안정을 도모함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다.

【외국환거래법 제1조(목적)】

우리나라의 외환거래는 1962년 「외국환관리법」을 제정함으로써 제도적 기반이 마련되었습니다. 舊 「외국환관리법」은 경제개발 초기단계에서 필요한 외환을 효율적으로 배분·관리하는데 이바지하였다는데 의의를 둘 수 있습니다. 그러나, 원칙적 규제·예외적 허용이라는 Positive System을 채택한 탓에 무역규모 확대에 따른 대외적 개방요구를 수용하는데 한계가 있었으며, 1997년 외환위기를 거치면서 우리나라 외환제도의 개선 필요성은 더욱 높아졌습니다. 이에 국회는 1999. 4월 현행 「외국환거래법」을 제정하기에 이르렀습니다.

「외국환거래법」은 제1조를 통해서도 드러나듯이 외환자유화의 기초를 반영하여 기업과 금융기관의 대부분의 외환거래를 자유화하고, 국가경제 측면에서 최소 필요사항만을 제한하는 Negative System을 채택하였다는데 의의를 둘 수 있습니다. 그러나, 외환자유화의 흐름속에서 국제수지의 균형과 통화가치의 안정을 달성하기 위해서는 대·내외 국민경제에 대한 ‘위해적 요소’를 사전에 억제할 필요성이 더 커졌다고 할 수 있습니다. 이에 「외국환거래법」에서는 일부 외환거래행위에 대해 신고(보고) 및 확인의무를 부과하고 있으며, 금융감독원이 해당 위반행위를 조사하도록 하였습니다.

한편, 금융감독원이 「외국환거래법」 위규행위에 대한 조사업무를 하면서 가장 안타까웠던 것은 그간 외국환거래절차에 대한 홍보 강화에도 불구하고, 법규 위반사례가 감소되지 않고 있는 점입니다. 가장 큰 이유는 외국환거래 당사자 및 은행 실무자의 외환거래법규 이해수준이 낮은데서 찾을 수 있습니다. 실제 조사 과정 중 은행 직원이 외환거래 절차를 잘 몰라서 고객 안내에 소홀했거나 외환거래 당사자가 부지간에 위반을 행한 사례를 자주 접하였습니다. 이에 금감원은 거래당사자 및 은행실무자들이 손쉽게 외환거래절차를 이해하는데 도움이 되는 방안의 일환으로 본 “외국환거래 위반사례집”을 발간하기에 이르렀습니다.

이 책자는 외국환은행 실무자들과 금감원 외환조사팀이 업무를 하면서 접한 다양한 최신 위반사례들을 수록하였습니다. 한편, 독자들이 사용하기 편리하게끔 거래 유형별로 분류한 후, 외국환거래법령에 따른 일반적인 거래 절차를 소개하고 해당 유형별 다양한 개별 사례를 소개하는 방식으로 구성하였습니다. 개별 사례에서는 위반사실과 더불어 외국환거래 당사자 측면의 유의사항과 은행직원의 확인사항 등을 세분하여 독자별 편의성도 고려하였습니다.

책자 발간을 위해 자료정리 작업을 함께한 금융감독원 외환조사1,2팀 직원 및 외국환거래 위규사례 발굴에 협조해 준 16개 외국환은행 실무자분들과 책자발간을 위해 협조해주신 은행연합회에 특별히 감사의 말씀을 드립니다. 아무쪼록 이 책자가 외환거래를 하는 기업과 개인에 도움이 되기를 바랍니다.

2015년 7월

금융감독원 외환감독국장

외국환거래법령 기본개념 알고가기

I. 외국환거래 일반	6
II. 외국환거래법의 적용범위	9
III. 외국환거래행위의 구조와 종류	12
IV. 외국환거래당사자와 외국환은행의 의무	13

외국환거래 절차안내 및 사례소개

제1장 지급등 절차 및 방법

I. 지급과 수령	18
II. 지급등의 방법	31
III. 지급수단등의 수출입	41

제2장 자본거래

I. 예금, 신탁계약에 따른 자본거래	45
II. 금전의 대차, 채무의 보증계약에 따른 자본거래	48
III. 대외지급수단, 채권 기타의 매매 및 용역계약에 따른 자본거래	65
IV. 증권의 발행 및 증권의 취득	69
V. 기타의 자본거래	78

제3장 해외직접투자 및 부동산취득

I. 해외직접투자	91
II. 해외(국내) 지사	111
III. 해외부동산 취득	124
IV. 비거주자의 국내부동산 취득	135

제4장 현지금융 및 기타

I. 현지금융	140
II. 기타	146

참고 외국환거래 위반신고 및 처리절차 안내	147
-------------------------	-----

외국환거래법령 기본개념 알고가기

I. 외국환거래 일반

II. 외국환거래법의 적용범위

III. 외국환거래행위의 구조와 종류

IV. 외국환거래당사자와 외국환은행의 의무



I 외국환거래 일반

□ 외국환거래제도의 의의

개방경제체제 하의 원활한 대외거래를 위해서는 외환거래의 자유를 보장하는 것이 바람직하지만 대외거래의 자유를 과도하게 허용할 경우 외환시장 및 국민 경제의 안정성을 저해하거나 한 국가의 외국환 수요 및 공급이 균형 상태를 유지하지 못하고 외환 수급의 불균형이 심화될 수 있으므로, 통화 및 재정 정책, 환율의 유연성 제고 등과 함께 외국환거래에 대한 직·간접적인 규제를 통한 대외 불균형을 해소하기 위해 외국환거래 법령의 규율을 받는 제도적 장치의 마련이 필요

□ 외국환거래제도의 목적

우리나라의 외국환거래제도는 외국환거래 및 대외거래의 자유를 보장하고 시장기능을 활성화함으로써 대외거래의 원활화, 국제수지의 균형 및 통화가치의 대외적 안정을 통해 국민경제의 건전한 발전에 이바지하는데 최종적인 목적이 있음(외국환거래법 제1조)

舊 「외국환관리법」(1961.12월)
원칙적 규제, 예외적 자유 (Positive System)

↓ 점진적 자유화

「외국환거래법」(1999.4월)
원칙적 자유, 예외적 규제 (Negative System)

□ 외국환거래 관리기구 및 주요 업무

관리기구	주요 업무
기획재정부	- 외환정책 수립 및 운영 - 외환거래에 대한 제한 및 허가 - 외환거래의 비상정지 명령 등
금융위원회·금융감독원	- 외국환업무취급기관의 외환건전성 감독 - 외국환업무취급기관 및 기업·개인 등의 외국환거래당사자에 대한 검사 및 제재 등 - 금융기관의 해외투자, 지사설치 등에 대한 신고 및 사후관리
한국은행	- 외환시장 운영 - 외환거래 신고(수리) 및 사후관리업무 - 환전영업자 및 외환중개회사에 대한 관리감독 - 외환거래정보의 집중 및 관리 등
외국환업무취급기관	- 외환거래 신고접수 및 확인 - 외환거래 사후관리 등
국세청	외환거래관련 조세부문 확인·모니터링 등
관세청	- 지급수단의 휴대반출입 신고 - 개항장내 환전영업자 관리감독 - 환차기, 수출입거래, 수출입거래 관련 자본거래 등에 대한 검사 및 제재 등
금융정보분석원	외환거래관련 혐의거래 정보분석 등

□ 외국환거래법령 체계

	법률	대통령령	부령·고시	유관기관
기본 법규	외국환 거래법	외국환 거래법 시행령	외국환거래규정·통첩	한국은행 제규정
			금융기관기관의 해외진출에 관한 규정	은행연합회 외국환거래 업무취급지침
			외국환거래당사자에 대한 제재규정	금융위원회 제규정·통첩
관련 법규	대외무역법	대외무역법 시행령	대외무역 관리규정	
	외국인투자 촉진법	외국인투자 촉진법 시행령	외국인투자 촉진법 시행규칙	
			외국인투자 및 기술도입에 관한 규정	
	한미행정협정, 한국은행법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 남북교류협력에 관한 법률 등			

Ⅱ 외국환거래법의 적용범위

□ 외국환거래법의 적용범위(외국환거래법 제2조)

- ① 대한민국에서의 외국환과 대한민국에서 하는 외국환거래 및 그 밖에 이와 관련되는 행위
- ② 대한민국과 외국 간의 거래 또는 지급·수령, 그 밖에 이와 관련되는 행위
(외국에서 하는 행위로서 대한민국에서 그 효과가 발생하는 것을 포함)
- ③ 외국에 주소 또는 거소를 둔 개인과 외국에 주된 사무소를 둔 법인이
하는 거래로서 대한민국 통화(通貨)로 표시되거나 지급받을 수 있는 거래와
그 밖에 이와 관련되는 행위
- ④ 대한민국에 주소 또는 거소를 둔 개인 또는 그 대리인, 사용인, 그 밖의
종업원이 외국에서 그 개인의 재산 또는 업무에 관하여 한 행위
- ⑤ 대한민국에 주된 사무소를 둔 법인의 대표자, 대리인, 사용인, 그 밖의
종업원이 외국에서 그 법인의 재산 또는 업무에 관하여 한 행위

<참고> 대법원 1989.2.14. 선고 88도2211 판결

거주자인 내국법인이 직접 수급하여야 할 수입금등을 비거주자인 그 해외지사가 개설한 비밀예금구좌에 예금하였다면 이는 전적으로 내국법인의 대리인, 사용인 또는 종업원이 외국에서 그 법인의 재산 또는 업무에 관하여 행한 행위라고 보여지는 것이므로 비록 그 예금채권이 형식적으로는 비거주자인 위 해외지사와 다른 비거주자인 외국은행과의 사이에 이루어진 것이라고 하더라도 외국환관리법 제3조 제1항에 의하여 위 해외지사의 행위는 곧 본사의 행위로 취급되는 것이고 따라서 위와 같은 예금채권발생의 당사자가 되는 행위는 외국환관리법 제23조 제2호에 저촉된다.

<참고> 거주자와 비거주자의 구분

- 행위의 주체(인적 대상)를 거주자와 비거주자로 구분
→ 주체에 따라 외국환거래법 적용 범위 및 내용이 상이

- 「외국환거래법」에서는 국적이 아닌 경제활동의 실질적인 중심지를 기준으로 판단

○ **거주자** : 대한민국에 주소 또는 거소를 둔 개인과 대한민국에 주된 사무소를 둔 법인

- 국내에서 일정기간 이상 거주하고 있는 외국인, 외국법인의 국내 지사

- 대한민국 재외공관
- 국내에 주된 사무소가 있는 단체·기관, 그 밖에 이에 준하는 조직체
- 다음에 해당하는 대한민국 국민
 - 대한민국 재외공관에서 근무할 목적으로 외국에 파견되어 체재하고 있는 자
 - 비거주자이었던 자로서 입국하여 국내에 3개월 이상 체재하고 있는 자
- 다음에 해당하는 외국인
 - 국내에서 영업활동에 종사하고 있는 자
 - 6개월 이상 국내에서 체재하고 있는 자

○ **비거주자** : 거주자 이외에 개인 또는 법인

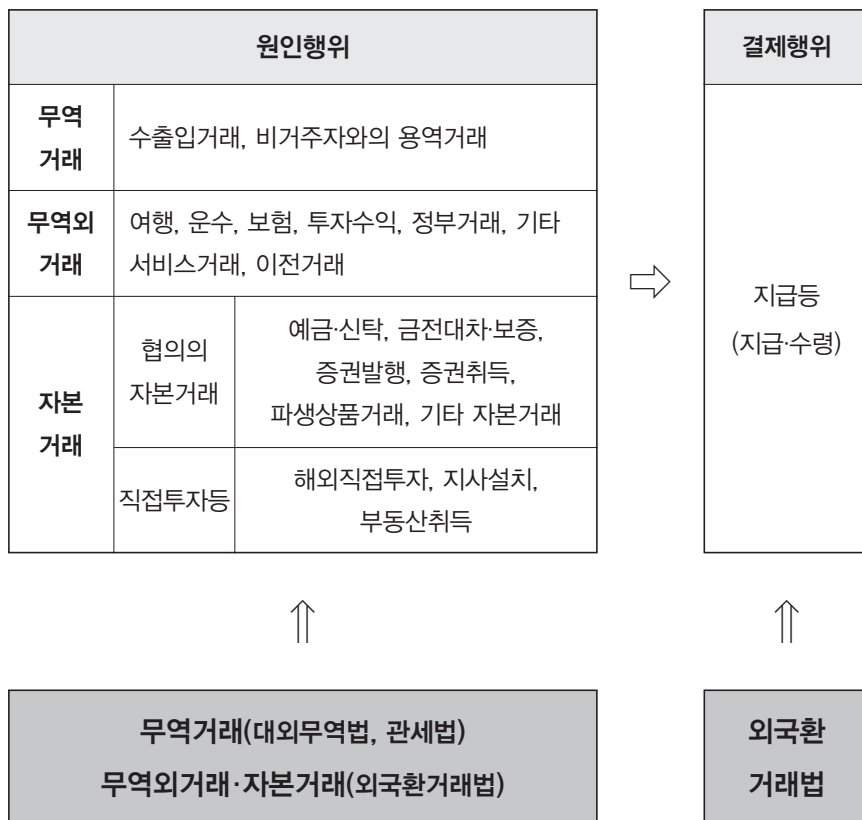
- 외국에서 일정기간 이상 거주하고 있는 대한민국 국민, 대한민국 법인의 해외지사

- 국내에 있는 외국정부의 공관과 국제기구
- 미합중국군대 및 이에 준하는 국제연합군, 미합중국군대 등이 구성원·군속·초청계약자와 미합중국 군대등의 비세출자 금기관·군사우편국 및 군용은행시설
- 외국에 있는 국내법인 등의 영업소 및 그 밖의 사무소
- 외국에 있는 주된 사무소가 있는 단체·기관, 그 밖에 이에 준하는 조직체
- 다음에 해당하는 대한민국 국민
 - 외국에서 영업활동에 종사하고 있는 자
 - 외국에 있는 국제기구에서 근무하고 있는 자
 - 2년 이상 외국에 체재하고 있는 자, 이 경우 일시 귀국의 목적으로 귀국하여 3개월 이내의 기간 동안 체재한 경우 그 체재기간은 2년에 포함된 것으로 본다.
- 다음에 해당하는 외국인
 - 국내에 있는 외국정부의 공관 또는 국제기구에서 근무하는 외교관·영사 또는 그 수행원이나 사용인
 - 외국정부 또는 국제기구의 공무로 입국하는 자
 - 거주자였던 외국인으로서 출국하여 외국에서 3개월 이상 체재 중인 자

Ⅲ 외국환거래행위의 구조와 종류

□ 외국환거래행위의 구조와 종류

- 외국환거래는 크게 원인행위와 결제행위로 구성되고, 원인행위는 그 성질에 따라 다시 무역거래, 무역외거래 및 자본거래로 구분



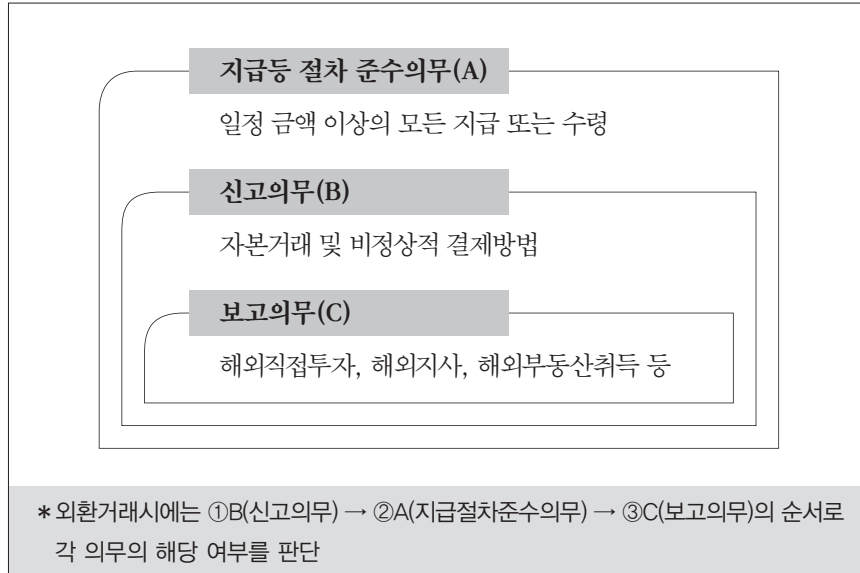
Ⅳ 외국환거래당사자와 외국환은행의 의무

외국환거래 당사자		외국환은행
신고의무	· 원인행위 : 자본거래의 신고 · 결제행위 : 상계, 제3자지급 등	확인 의무
보고의무	· 직접투자 등, 현지금융 등	사후관리 의무
지급등 절차 준수 의무	· 미화 2천불 초과 지급 및 미화 2만불 초과 수령	확인 의무
회수의무	· 채권회수의무 · 투자금회수의무	확인 의무

가. 외국환거래당사자의 의무

- **신고의무** : ① 원인행위가 자본거래에 해당하는 경우 또는 ② 상계, 제3자지급, 외국환은행을 통하지 않은 지급 등 비정상적 결제방법에 대해서는 신고의무가 부과됨
- **보고의무** : 자본거래 중 해외직접투자, 해외지사 설치 및 해외부동산취득 등에 관하여는 외국환거래 이후 그 결과를 보고하여야 할 의무가 부과됨
- **지급등절차 준수 의무** : 원칙적으로 건당 미화 2천불을 초과하는 지급등을 하고자 하는 경우에는 지급등의 사유와 금액을 입증하는 서류를 제출할 의무가 있으며, 규정에 따라 거래외국환은행을 지정한 경우에는 당해 외국환은행을 통해 지급등을 하여야 함(규정 제4-2조)
- **회수의무** : 비거주자에 대하여 미회수잔액이 미화 50만불을 초과하는 채권을 보유하고 있는 거주자는 그 채권을 국내로 회수하여야 하고, 해외직접투자 등을 한 자는 당해 신고 내용에 따라 투자원금과 과실을 국내로 회수하여야 함(규정 제1-3조)

■ 지급등절차, 신고의무 및 보고의무의 관계



나. 외국환은행의 의무

- **확인 의무** : 외국환은행장은 건당 미화 2천불을 초과하는 지급 또는 미화 2만불(동일자·동일인 기준)을 초과하는 수령에 대해서는 당해 지급등이 법·영 및 규정에 의한 신고등의 대상인지 확인하여야 함
- **사후관리 의무** : 외국환은행은 거주자의 직접투자 등(해외직접투자, 해외지사설치, 해외부동산취득)의 신고내용의 이행 여부를 사후관리하여야 함

〈사후관리 방법〉

- 해외직접투자(해외지사) 관리대장 작성
- 신고내용의 이행여부 확인
- 신고등의 조건을 미이행한 경우에는 ① 기한만료일 30일 이내에 독촉, ② 독촉 후 60일 이내에 그 의무를 이행하지 않는 경우에는 금융감독원장에게 미이행 보고

■ 주요 사후관리 보고서 및 제출기한

구분	보고서 명	제출기한
해외 지사	현지법규에 의한 등록증	설치신고일로부터 6월 이내
	부동산취득(처분)	취득(처분)일로부터 6월 이내
	연도별 영업활동상황	해당연도 종료일로부터 2월 이내
해외 부동산	해외부동산취득보고서	부동산 취득후 3월 이내
	해외부동산처분(변경) 보고서	부동산 처분(변경)후 3월 이내
해외 직접 투자	외화증권(채권)취득보고서	투자금액 납입 또는 대여자금 제공 후 6월 이내
	송금(투자)보고서	송금 또는 투자 즉시
	연간사업실적보고서	회계기간 종료후 5월 이내
	청산 및 대부채권 회수보고서	청산자금 영수 또는 원리금 회수후 즉시

외국환거래 절차안내 및 사례소개

제1장 지급등 절차 및 방법



I 지급과 수령

지급과 수령의 대전제 : 조약 및 일반적으로 승인된 국제법규와 국내법령에 반하는 행위와 관련한 지급등을 하여서는 아니된다【외국환거래법규정 제4-1조 제2항】

가. 지급등의 절차 (규정 제4-2조)

- 건당 미화 2천불을 초과하는 지급등을 하고자 하는 경우 외국환은행장에게 지급등의 사유와 금액을 입증하는 서류를 제출하여야 함
 - 신고를 요하지 않는 거래로서 비거주자 또는 외국인거주자가 외국에 있는 자금을 국내로 반입하기 위하여 수령하는 경우 제출면제
- 지급등을 하고자 하는 경우 당해 지급 또는 그 원인이 되는 거래 또는 행위가 법, 영, 규정 및 타 법령 등에 의하여 신고등을 하여야 하는 경우에는 당해 지급을 하기에 앞서 그 신고등을 먼저 하여야 함

Tip!

외국환거래법규 위반시 지급 및 수령

- ▶ 지급등을 하고자 하는 자가 당해 지급등과 관련하여 필요한 신고등을 이행하지 않는 등 법, 영 및 이 규정을 위반한 경우 당해 위반사실을 제재기관의 장에게 보고(지침상 입증서류 요구)하고 필요한 신고절차를 사후적으로 완료한 후 지급등을 할 수 있다. 다만, 수령을 하고자 하는 경우에는 외국환은행을 경유하여 위반사실을 제재기관의 장에게 보고한 후 수령할 수 있다(규정 제4-2조 제3항)
- ▶ 위반사실을 보고받은 제재기관의 장은 위반한 당사자가 법 제19조제2항에 따른 제재를 받을 우려가 있거나 기타 제재의 실효성 확보를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 제재처분 확정시까지 지급등을 중단시킬 수 있다(규정 제4-2조 제4항)

나. 거주자의 지급등의 절차 예외 (규정 제4-3조)

- 신고를 필요로 하지 않는 거래 중 연간 5만불 이내의 지급등의 경우 거주자(외국인거주자 제외)가 외국환은행장에게 증빙서류를 제출하지 않고도 지급등을 할 수 있음(확인절차는 필요)

지급등의 절차 예외 (증빙서류 제출없는 지급등 거래)	비고
• 대상 : 거주자 (외국인거주자 제외) • 예외거래	
1. 이 규정에 따른 신고를 필요로 하지 않는 거래로서 다음 각호의 1에 해당하는 지급 가. 연간 누계금액이 미화 5만불 이내(자본거래의 경우에도 포함하여 합산)인 경우 나. 연간 누계금액이 미화 5만불을 초과하는 지급으로서 당해 거래의 내용과 금액을 서류를 통해 외국환은행의 장이 확인할 수 있는 경우	- 외국환은행의 장에게 당해 거래의 내용을 설명하고 제2-1조의2(지급 및 수령)의 절차에 따라 확인 - 지정외국환거래은행 지정
2. 이 규정에 따른 신고를 필요로 하지 않는 수령	- 동일자·동일인 기준 미화 2만불을 초과하는 경우에는 서면에 의하여 외국환은행의 장으로부터 수령사유를 확인 - 외국환은행의 장에게 당해 거래의 내용을 설명하고 제2-1조의2(지급 및 수령)의 절차에 따라 확인
3. 정부 또는 지방자치단체의 지급등	
4. 거래 또는 행위가 발생하기 전에 하는 지급 (해외여행경비, 해외이주비, 재외동포 국내재산반출 관련 거래 제외)	- 거래 또는 행위발생 후 일정기간 내에 지급증빙서류를 제출하여 정산(지급금액의 100분의 10이내에서 정산의무면제)
5. 전년도 수출실적 미화 5천만불 이상인 기업의 송금 방식 수출대금의 수령 및 전년도 수입실적이 미화 5천만불 이상인 기업의 송금방식 수입대금의 지급	- 지급등의 증빙서류를 5년간 보관
6. 외국인투자 촉진법상 외국인투자기업 및 외국기업 국내지사설립을 위하여 비거주자가 지출한 비용의 반환을 위한 지급	- 지출비용을 수령한 외국환은행을 통하여 지급
7. 해외여행경비, 해외이주비, 재외동포 국내재산반출 관련규정에서 증빙서류 제출 없이 지급할 수 있도록 별도로 정한 자금의 지급	

F/X마진거래시 해외투자중개업자와 직접거래	
위규 내역	거주자 ○○○는 해외투자중개업자의 인터넷사이트에 가입후, 외국환은행을 통해 '11.12월~'13.9월 기간동안 4차례에 걸쳐 7만6천달러의 증거금을 송금함 국내투자중개업자를 통하지 않고 F/X마진거래를 함으로써, 외국환거래법상 지급등 절차 위반
거래 유의 사항	- 거주자가 해외시장에서 F/X마진거래시 국내투자중개업자를 통하여 매매거래를 해야 함 - 해외투자중개업자에게 직접 송금하여 F/X마진거래를 하는 것은 자본시장법령 위반(「자본시장법시행령」 제184조) 「외국환거래규정」 제4-1조는 국내법령에 반하는 지급을 금지하고 있으므로, 자본시장법령을 위반한 지급은 외국환거래법상 지급등 절차 위반
은행 확인 사항	해외투자중개업자에게 직접 송금하여 F/X마진거래를 하는 경우 동 중개업자의 인터넷사이트 폐쇄 등으로 투자금을 회수하지 못할 수도 있고, 자본시장법령 및 외국환거래법 위반임을 안내
관련 법규	「자본시장법시행령」 제184조, 「외국환거래규정」 제4-1조

지정거래외국환은행을 통하지 않은 지급 위반	
위규 내역	(주)○○○는 A은행을 지정거래외국환은행으로 지정하여 대부투자 방식의 해외직접투자 신고를 하고 몽골소재 현지법인에 50만달러를 송금 '14.2월 동 대여금액을 지정거래외국환은행이 아닌 B은행을 통해 회수 함으로써 외국환거래법상 지급등 절차 위반
거래 유의 사항	거래당사자는 해외직접투자, 금전대차 등 거래외국환은행을 지정한 경우 관련된 자금의 입출금도 반드시 지정거래외국환은행을 통하여 거래하여야 함
은행 확인 사항	- 외국환은행은 해외직접투자, 금전대차 등 거래외국환은행을 지정해야 하는 거래와 관련된 자금이 입금된 경우 자행이 외국환은행으로 지정되었는지 반드시 확인 - 자행이 지정거래외국환은행이 아닐 경우에는 타행앞 관련신고가 이루어진 거래라고 하더라도 지급처리할 수 없음 - 외화자금 입금시 동 자금의 입금 사유를 반드시 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제4-2조

해외직접투자에 해당하는 현지법인설립 단기운영자금 분산송금	
위규 내역	(주)○○○의 대표이사 △△△은 '10.2월 카자흐스탄에 자본금 1달러인 현지법인 설립 '10.5월~7월중 회사 임직원 10명의 명의를 이용하여 현지법인의 단기 운영자금 50만달러를 증여성으로 분산송금하면서 해외직접투자에 관한 외국환은행장 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	거래당사자는 실지명의로 송금을 하여야 하며, 타인에게 증여성으로 송금하더라도 실질이 해외직접투자에 해당하는 경우 외국환은행장 앞 신고 필요
은행 확인 사항	- 외국환은행은 증여성 송금의 수취인이 해외법인인 경우에는 증여가 아닌 기타 자본거래일 가능성(금전대차, 해외직접투자 등)이 높으므로 송금사유를 재확인 - 차명에 의한 분산송금임을 인지한 경우 편법송금에 대한 경고 - 혐의거래 보고 등 동 거래에 대한 후속조치 - 현지법인에 대한 증여성 송금신청을 받은 경우 현지법인의 주주명부를 확인하여 송금인과의 관계 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제4-2조, 제9-5조

개인의 차입금 상환자금을 이전거래로 분산 송금	
위규 내역	'12.6월 국내 의류수출업체인 (주)○○○의 대표이사 △△△은 미국에 있는 James Kim으로부터 8만달러를 차입하면서 A은행을 통해 이전 거래로 수령사유를 허위로 확인하고 본인계좌로 수령하면서 한국은행 총재 앞 신고를 하지 않음 '14.7.5. 지정거래은행을 통하지 않고 James Kim에게 5만달러를 이전 거래로 송금하고, '14.7.7. 동일 은행에서 부인 명의로 James Kim에게 3만달러를 송금하여 지급등 절차 위반
거래 유의 사항	- 개인이 비거주자로부터 외화자금을 차입하고자 하는 경우에는 지정 거래외국환은행을 경유하여 한국은행총재에게 신고하여야 함 - 외화자금 차입금의 상환은 지정거래은행을 통해야 함
은행 확인 사항	- 거액의 외화를 이전거래로 수령하는 경우 송금사유를 명확히 확인 - 신고의무가 있는 거래에 대한 신고를 누락했을 경우 추후 차입금 상환 등의 반대거래가 제한됨을 안내 - 동일 수취인에게 분산하여 이전거래로 송금하는 경우 신고대상인 자본거래(금전대차, 해외직접투자 등)일 가능성에 유의
관련 법규	「외국환거래규정」 제4-3조

제3자 송금 후 현지법인 설립시 신고누락	
위규 내역	○○○는 '10년 현지법인 설립비용 3만달러를 증여성으로 현지파트너에게 송금하여 본인명의 현지법인을 설립하고, '12년, '13년 추가로 5만달러씩 현지법인 앞으로 증여성 송금하여 자본금을 증자하였음에도 외국환은행장 앞 신고를 하지 않음 또한, '15년 현지법인 청산 후 청산자금 10만달러가 ○○○ 앞으로 들어옴
거래 유의 사항	연간 5만달러까지 증여성 송금이 가능하더라도, 송금한 자금이 현지법인의 자본금으로 사용될 예정이면 해외직접투자 신고 후에 자금을 송금해야 함
은행 확인 사항	- 외국환은행은 지급증빙 없는 증여성 송금이더라도, 지급사유를 항상 확인해서 신고대상 거래인지 여부를 확인하고 관련 신고절차 안내 - 청산자금이 들어올 때, 현지회계법인의 가치평가확인서 등을 통해 가격의 적정성을 확인하고 다른 자본거래에 자금이 이용되지 않았는지 확인 후 자금정리
관련 법규	「외국환거래규정」 제4-3조, 제9-5조

다. 비거주자 또는 외국인거주자의 지급 (규정 제4-4조)

□ 비거주자 또는 외국인거주자의 경우 자금의 취득경위를 입증하는 서류*를 제출하여 외국환은행장의 확인을 받은 경우에 한하여 지급 가능(수령은 규정 제4-2조에 따름)

■ 취득경위 입증서류 제출대상

1. 비거주자 또는 외국인거주자(배우자와 직계존비속을 포함한다)가 외국으로부터 이 규정에서 정한 바에 따라 수령 또는 휴대수입한 대외지급수단 범위 이내의 경우
2. 제2-3조제1항제3호의 규정에 의하여 한국은행총재에게 신고한 범위 이내의 경우
3. 국내에서의 고용, 근무에 따라 취득한 국내보수 또는 자유업 영위에 따른 소득 및 국내로부터 지급받는 사회보험 및 보장급부 또는 연금 기타 이와 유사한 소득범위 이내에서 지정거래외국환은행을 통해 지급하는 경우
4. 주한 외교기관이 징수한 영사수입 기타 수수료의 지급
5. 제2-2조제1항제4호의 규정에 의한 매각실적 범위내의 지급
6. 제2-3조제4항 단서규정에서 정한 비거주자의 지급
7. 기타 인정된 거래에 따라 국내에서 취득한 자금의 지급

○ 다만 외국환은행장 확인대상이 아닌 경우에는 자금취득경위 입증서류 없이 연간 5만불 이내에서 지정거래외국환은행을 통해 지급 가능

외국인근로자의 제3자 지급시 신고누락	
위규 내역	외국인 근로자인 ○○○는 다수의 외국인 근로자의 급여자금을 수취하여 자신의 이름으로 연간 5만달러 미만으로 송금하여 제3자 지급에 해당됨에도 한국은행총재 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	제3자 지급에 해당되는 경우 한국은행총재 앞 제3자 신고 후 거래하여야 함
은행 확인 사항	- 비거주자는 자금의 취득경위를 입증하는 서류 제출을 요하는 사유에 해당하지 않는 경우 연간 미화 5만달러 범위 내에서 증빙서류 제출없이 송금가능 - 국내에서 고용, 근무에 따라 취득한 국내보수 또는 자유업 영위에 따른 소득 등은 자금의 취득경위를 입증하는 증빙서류를 제출하여야 함 - 외국인 근로자들이 송금브로커 등 외국환은행을 통하지 않고 해외 송금하는 경우 한국은행 신고 후 거래 가능함
관련 법규	「외국환거래규정」 제4-4조

라. 해외여행경비의 지급 (규정 제4-5조)

- 해외여행자는 해외여행경비를 외국환은행을 통하여 지급하거나 휴대 수출할 수 있음
- 해외체재자 및 해외유학생이 해외여행경비를 지급하고자 하는 경우 거래 외국환은행을 지정하여야 하며, 해외체재 또는 해외유학을 입증할 수 있는 서류를 제출하여야 함
- 특히 해외유학생의 경우에는 매 연도별로 외국교육기관의 장이 발급하는 재학증명서 등 재학사실을 입증할 수 있는 서류를 제출하여야 함

유학경비로 송금한 자금으로 해외부동산 취득 신고누락	
위규 내역	○○○는 '09.2월 유학중인 자녀에게 유학경비 명목으로 거액 송금 후 동 자금으로 본인명의의 해외 부동산을 취득하면서 외국환은행장 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	- 거래당사자는 유학경비 명목으로 송금한 금액으로 용도 이외인 해외 부동산을 취득하였을 경우 신고의무가 발생함 - 해외부동산 취득은 외국환은행장 앞 신고를 통해 금액을 송금하고 부동산을 취득하여야 함
은행 확인 사항	유학생 신분에 비해 과도하게 송금되는 경우 용도 이외로 유용될 가능성이 있으므로 사용내역을 확인 요망
관련 법규	「외국환거래규정」 제4-5조, 제9-39조

마. 해외이주비 지급 (규정 제4-6조)

- 해외이주비는 국내로부터 이주하는 자의 경우 외교통상부로부터 해외이주신고확인서를 발급받은 날로부터,
 - 해외에서 현지 이주하는 자의 경우 재외공관으로부터 최초로 거주여권을 발급받은 날로부터 3년 이내에 지정거래외국환은행을 통하여 지급하거나 휴대 수출할 수 있음
 - 해외이주비 지급신청자는 세대별 해외이주비(해외이주예정자 포함) 지급누계금액이 미화 10만불을 초과하는 경우 해외이주자의 관할세무서장이 발급하는 해외이주비 전체금액에 대한 자금출처확인서를 지정거래외국환은행의 장에게 제출하여야 함

유효기간 경과 후 해외이주비 지급	
위규 내역	해외이주예정자 ○○○는 '06.3월 외교통상부로부터 해외이주신고확인서를 교부받고, '09.12월 A은행을 통해 100만달러를 미국으로 송금하면서 외교통상부에서 해외이주자 자격갱신을 하지 않음
거래 유의 사항	• 해외이주비는 해외이주자로 인정받은 날로부터 3년 이내에 지정거래외국환은행을 통해 송금해야 함 • 해외이주자 인정 후 3년이 경과한 경우에는 외교통상부(재외공관)에서 해외이주자 자격을 갱신한 후 송금해야 함
은행 확인 사항	• 해외이주비 지급시점이 '해외이주신고확인서' 발급일로부터 3년 이내 인지 여부 확인 • 해외이주비 송금신청액이 10만달러 초과하는 경우 관할세무서장의 자금출처확인서 징구
관련 법규	「외국환거래규정」 제4-6조

바. 재외동포 국내재산반출 절차 (규정 제4-7조)

- 재외동포가 본인명의로 보유하던 부동산의 처분대금 및 국내예금·신탁계정관련 원리금, 증권매각대금 등을 국외로 반출하고자 하는 경우
 - 재외동포재산반출신청서와 지급증빙서류*를 지정거래외국환은행장에게 제출하여야 함

■ 지급증빙서류

- ① 부동산처분대금의 경우 부동산소재지 관할세무서장이 발행한 부동산매각자금확인서
- ② 지급누계금액이 미화 10만불을 초과하는 국내예금·신탁계정관련 원리금, 증권매각대금 등의 경우 지정거래외국환은행의 주소지 또는 신청자의 최종 주소지 관할세무서장이 발행한 전체 금액에 대한 자금출처확인서 등

재외동포 재산반출 절차를 이용한 부동산 처분대금 송금	
위규 내역	'95년 미국국적을 취득한 ○○○는 '01.4월 20만달러를 국내로 송금하여 2억원 상당의 아파트를 구입하여 임대운영 '10.4월 동 아파트를 처분 후 처분대금을 미국으로 전액 송금하려고 했으나 부동산 취득시점에 미신고 사실을 인지
거래 유의 사항	- 재외동포가 외국국적 취득시점 이후에 취득한 국내 부동산을 매각하여 해외로 송금하고자 하는 경우에는 재외동포의 재산반출 절차에 따른 외화송금은 인정되지 않음 - 이 경우는 비거주자의 국내부동산 취득에 해당되므로 취득시점에 외국환은행장* 또는 한국은행총재 앞 신고절차를 이행하지 않았으면 제재기관의 행정처분 이후 해외 송금이 가능 * 휴대수입 또는 외국으로부터 송금된 자금으로 취득할 경우 외국환은행장, 기타의 경우에는 한국은행총재 신고대상임
은행 확인 사항	- 재외동포 재산반출 신청을 받는 경우 신청인의 외국국적 취득시점 확인 - 국내부동산 취득시점이 외국국적 취득이전인가 - 부동산 소재지 관할세무서장의 자금출처확인서 징구
관련 법규	「외국환거래규정」 제4-7조, 제9-39조

II 지급등의 방법

※ 다음의 내용은 법 제18조(자본거래의 신고 등)에 따라 신고를 한 자가 그 신고된 방법으로 지급 또는 수령을 하는 경우는 적용되지 않음

가. 상계 및 상호계산 (규정 제5-4조, 제5-5조)

□ 양자간 상계 : 상계 금액에 상관없이 모두 외국환은행장 신고

* 종전에는 상계금액이 미화 50만불 이하인 경우에는 외국환은행장에게, 미화 50만불을 초과하는 경우에는 한국은행총재에게 신고하도록 하였으나, '13.12.19. 규정 개정을 통해 모두 외국환은행장 신고로 통일

□ 다자간 상계 : 한국은행총재에게 신고

○ 다국적 기업의 상계센터를 통하여 상계하거나 다수의 당사자의 채권 또는 채무를 상계하는 경우

■ 상계 신고면제사유

1. 일방의 금액(분할하여 지급등을 하는 경우에는 각각의 지급등의 금액을 합산한 금액을 말한다)이 미화 2천불 이하인 채권 또는 채무를 상계하고자 하는 경우
2. 거주자가 거주자와 비거주자간의 거래 또는 행위에 따른 채권 또는 채무를 이 절 제2관의 규정에 의한 상호계산계정을 통하여 당해 거래의 당사자인 비거주자에 대한 채무 또는 채권으로 상계하고자 하는 경우
3. 신용카드발행업자가 외국에 있는 신용카드발행업자로부터 수령할 금액과 당해 외국에 있는 신용카드발행업자에게 지급할 금액(거주자의 신용카드 대외지급 대금, 사용수수료 및 회비)을 상계하거나 그 상계한 잔액을 지급 또는 수령하는 경우
4. 보험업법에 의한 보험사업자 및 특정보험사업자(신용협동조합법, 수산업협동조합법 및 새마을금고법에 따른 공제사업자를 포함한다)가 외국의 보험사업자와의 재보험계약에 의하여 재보험료, 재보험금, 대행증개수수료, 대행업무비용, 공탁금 및 공탁금 이자 등을 지급 또는 수령함에 있어서 그 대차를 차감한 잔액을 지급 또는 수령하는 경우

5. 거주자가 제7장제7절의 규정에 의한 파생상품거래에 의하여 취득하는 채권 또는 채무를 당해 거래상대방과의 반대거래 또는 당해 장내파생상품시장에서 동종의 파생상품거래에 의하여 취득하는 채무 또는 채권과 상계하거나 그 상계한 잔액을 지급 또는 수령하는 경우
6. 연계무역, 위탁가공무역 및 수탁가공무역에 의하여 수출대금과 관련 수입대금을 상계하고자 하는 경우
7. 물품의 수출입대금과 당해 수출입거래에 직접 수반되는 중개 또는 대리점 수수료 등을 상계하고자 하는 경우
8. 외국항로에 취항하는 국내의 항공 또는 선박회사가 외국에서 취득하는 외국항로의 항공임 또는 선박임과 경상운항경비를 상계하거나 그 상계한 잔액을 지급 또는 수령하는 경우
9. 외국항로에 취항하고 있는 국내선박회사가 외국선박회사와 공동운항계약을 체결하고 선박 및 장비의 상호사용에 따른 채권과 채무를 상계하고자 하는 경우
10. 국내외철도승차권등(선박, 항공기 또는 교통수단등의 이용권을 포함한다)의 판매대금과 당해 거래에 직접 수반되는 수수료를 상계하고자 하는 경우
11. 거주자간에 외화표시 채권 또는 채무를 상계하고자 하는 경우
12. 국내 통신사업자가 외국에 있는 통신사업자로부터 수령할 통신망 사용대가와 당해 통신사업자에게 지급할 통신망 사용대가를 상계하거나 그 상계한 잔액을 지급 또는 수령하는 경우
13. 조세에 관한 법률등에 따라 거주자가 비거주자간 소득에 대한 원천징수 후 잔액을 지급 또는 수령하는 경우

□ 상호계산 : 외국환은행장 앞 신고

- 상대방과의 거래가 빈번하여 상호계산방법으로 지급등을 하고자 하는 자는 상호계산신고서를 지정거래외국환은행의 장에게 제출하여야 하며, 폐쇄하고자 하는 경우에도 신고
- 상계대상 거래가 신고를 요하는 경우 신고를 먼저 해야 함
- 결산주기는 회계기간범위내에서 달리 정할 수 있음
- 대차기 잔액은 결산기간 종료 후 3월 이내에 신고한 후 지급 또는 수령해야 함

나. 기획재정부 장관이 정하는 기간을 초과하는 지급등 (규정 제5-8조)

□ 거주자가 수출입대금의 지급등을 하고자 하는 경우에는 원칙적으로 신고를 요하지 아니함

- 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 방법으로 지급등을 하고자 하는 자는 한국은행총재에게 신고하여야 함

■ 한국은행총재 신고사항

1. 계약건당 미화 5만불을 초과하는 수출대금을 다음 각목의 1에 해당하는 방법으로 수령하고자 하는 경우
 - 가. 본지사간의 수출거래로서 무신용장 인수인도조건방식 또는 외상수출채권매입방식에 의하여 결제기간이 물품의 선적후 또는 수출환어음의 일람후 3년을 초과하는 경우
 - 나. 본지사간의 수출거래로서 수출대금을 물품의 선적 전에 수령하고자 하는 경우
 - 다. 본지사간이 아닌 수출거래로서 수출대금을 물품의 선적 전 1년을 초과하여 수령하고자 하는 경우. 다만, 선박, 철도차량, 항공기, 대외무역법에 의한 산업설비의 경우는 제외한다.
 2. 다음 각목의 1에 해당하는 방법으로 수입대금을 지급하고자 하는 경우
 - 가. 계약건당 미화 5만불을 초과하는 미가공 재수출할 목적으로 금을 수입하는 경우로서 수입대금을 선적서류 또는 물품의 수령일로부터 30일을 초과하여 지급하거나 내수용으로 30일을 초과하여 연지급수입한 금을 미가공 재수출하고자 하는 경우
 - 나. 계약건당 미화 2만불을 초과하는 수입대금을 선적서류 또는 물품의 수령 전 1년을 초과하여 송금방식에 의하여 지급하고자 하는 경우
- * 제1호 다목 및 제2호 나목 중 불가피한 사유로 인정되는 경우에는 1년을 초과한 날로부터 3월 이내에 사후신고를 할 수 있음

비거주자와의 상계 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '14.3.23. 한국은행총재 앞 금전대차 신고 후 베트남 소재 현지법인 △△△에 대하여 총 80만달러를 대여하였으나, 차주에 상환하여야 할 채무(외주가공비 미지급금, 31억원 상당)중 80만달러에 해당하는 금액을 동 대여금과 상계처리하면서 비거주자와의 상계에 관한 외국환은행장 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	- 거주자와 비거주자 양 당사자간에 상계를 하는 경우 외국환은행장 앞 신고사항 - 다국적기업의 상계센터를 통하여 상계하거나 다수의 당사자의 채권 또는 채무를 상계하는 경우 한국은행총재 앞 신고사항
은행 확인 사항	- 외국환은행은 거주자가 비거주자와 채권, 채무를 건별로 결제하지 않고 채권과 채무를 상쇄하고 차액만 결제하는 경우 외국환은행장 또는 한국은행총재 앞으로 신고해야 함을 안내 - 고객으로부터 외환거래에 대한 지급등 증빙서류 확인시 상계관련 결제 내용이 포함되어 있는지 철저히 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제5-4조

비거주자와의 상계 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 회생절차를 진행 중인 회사로, 채권단에 대한 물품대금 채무 상환을 위해 홍콩 소재 해외 현지법인 지분(83.3%) 처분을 결정하고 ① '14.11.19. 보유 중인 현지법인 주식과 비거주자인 채권자 37개사의 채권을 채권액에 비례하여 일괄 상계(상계금액 : 6,441만달러) ② '14.12.28. 보유 중인 현지법인의 전환사채(CB)와 비거주자인 채권자 40개사의 채권을 채권액에 비례하여 상계(상계금액 : 1,079만달러) 두 차례의 상계 과정에서 (주)○○○는 한국은행총재 앞 신고누락 (위반금액 : 7,520만달러)
거래 유의 사항	- 거주자와 비거주자 양 당사자간에 상계를 하는 경우 외국환은행장 앞 신고사항 - 다국적기업의 상계센터를 통하여 상계하거나 다수의 당사자의 채권 또는 채무를 상계하는 경우 한국은행총재 앞 신고사항 - 각각의 상계시 위반금액이 25억원을 초과하는 경우 검찰통보 대상
은행 확인 사항	- 외국환은행은 거주자가 비거주자와 채권, 채무를 건별로 결제하지 않고 채권과 채무를 상쇄하고 차액만 결제하는 경우 외국환은행장 또는 한국은행총재 앞으로 신고해야 함을 안내 - 고객으로부터 외환거래에 대한 지급등 증빙서류 확인시 상계관련 결제 내용이 포함되어 있는지 철저히 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제5-4조

조합과의 상계 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '13.8.1. 비거주자와 한국은행총재 앞 신고없이 조합계약을 체결하고 '13.11.30. 조합에 10만달러를 출자하도록 결의하였으나, 자금사정으로 인하여 '14.3.3.까지 조합에 대한 출자의무를 이행하지 않았음 (주)○○○는 상기 미신고 조합계약에 기하여 '14.3.3. 조합으로부터 이익배당금 10만달러를 수령하고 조합에 출자해야 할 출자금 상당액(10만달러)과 이익배당금을 외국환은행장 앞 신고없이 동 일자에 상계하였음
거래 유의 사항	- 거주자와 비거주자간의 조합과 유사한 계약을 하는 경우 한국은행총재에게 사전신고 하여야 함 - 거주자와 비거주자 양 당사자간에 상계를 하는 경우 외국환은행장 앞 신고사항 - 다국적기업의 상계센터를 통하여 상계하거나 다수의 당사자의 채권 또는 채무를 상계하는 경우 한국은행총재 앞 신고사항
은행 확인 사항	- 외국환은행은 거주자가 비거주자와 채권, 채무를 건별로 결제하지 않고 채권과 채무를 상쇄하고 차액만 결제하는 경우 외국환은행장 또는 한국은행총재 앞으로 신고해야 함을 안내 - 고객으로부터 외환거래에 대한 지급등 증빙서류 확인시 상계관련 결제 내용이 포함되어 있는지 철저히 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제5-4조, 제7-46조

다. 거래당사자가 아닌 제3자에 대한 지급등(규정 제5-10조)

□ 거주자가 비거주자와의 거래결제를 위하여 거래당사자가 아닌 제3자에게 지급등을 하는 경우 예외적인 경우를 제외하고 한국은행총재 앞 신고 필요

- 지급인 또는 수취인별 제3자 명의를 이용한 분산송금 등이 일명 '환치기' (대체송금) 등 불법 외화자금유출 수단으로 악용될 가능성이 있으므로 거래은행은 특히 주의하여 거래

■ 제3자 지급 신고면제사유

- 미화 2천불 이하의 금액을 제3자 지급등을 하는 경우(분할하여 지급등을 하는 경우에는 각각의 지급등의 금액을 합산한 금액을 말한다)
- 거주자간 또는 거주자와 비거주자간 거래의 결제를 위하여 당해 거래의 당사자인 거주자가 당해 거래의 당사자가 아닌 비거주자로부터 수령하는 경우
- 비거주자간 또는 거주자와 비거주자간 거래의 결제를 위하여 당해 거래의 당사자가 아닌 거주자가 당해 거래의 당사자인 비거주자로부터 수령하는 경우
- 외국환은행이 당해 외국환은행의 해외지점 및 현지법인의 여신과 관련하여 차주, 담보제공자 또는 보증인으로부터 여신원리금을 회수하여 지급하고자 하는 경우
- 거주자인 예탁결제원이 예탁기관으로서 법·영 및 이 규정에서 정하는 바에 따라 비거주자가 발행한 주식예탁증서의 권리행사 및 의무이행과 관련된 내국지급수단 또는 대외지급수단을 지급 또는 수령하는 경우
- 거래당사자가 회원으로 가입된 국제적인 결제기구와 지급 또는 수령하는 경우
- 인정된 거래에 따른 채권의 매매 및 양도, 채무의 인수가 이루어진 경우 (비거주자간의 외화채권의 이전을 포함한다)
- 인정된 거래에 따라 제9장제4절의 외국에 있는 부동산 또는 이에 관한 권리를 취득하고자 하는 거주자가 동 취득대금을 당해 부동산 소재지 국가에서 부동산계약 중개·대리업무를 영위하는 자(제9-39조제2항제2호에 해당하는 경우에는 거주자의 배우자를 포함한다)에게 지급하는 경우
- 인정된 거래에 따라 외국에서 외화증권을 발행한 거주자가 원리금상환 및 매입소각 등을 위하여 자금관리위탁계약을 맺은 자에게 지급하고자 하는 경우
- 인정된 거래에 따라 외화증권을 취득하고자 하는 자가 관련자금을 예탁결제원에게 지급하는 경우

11. 제7-31조제1항제10호의 규정에 따라 주식 또는 지분을 취득하는 경우 동 취득대금을 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자기업(국내자회사를 포함한다), 제9장제3절에 의한 외국기업국내지사, 외국은행국내지점 또는 사무소가 본사(본사의 지주회사나 방계회사를 포함한다)에게 직접 지급하는 경우
12. 제9장의 규정에 의한 해외현지법인을 설립하거나 해외지사를 설치하고자 하는 거주자가 동 자금을 해외직접투자와 관련된 대리관계가 확인된 거주자 또는 비거주자에게 지급하는 경우
13. 외교통상부의 「신속 해외송금 지원제도 운영 지침」에 따라 대한민국 재외공관이 국민인비거주자에게 긴급경비를 지급하는 경우
14. 수입대행업체(거주자)에게 단순수입대행을 위탁한 거주자(납세의무자)가 수입대행계 약시 미리 정한 바에 따라 수입대금을 수출자인 비거주자에게 지급하는 경우
15. 거주자가 인터넷으로 물품 수입을 하고 수입대금은 국내 구매대행업체를 통하여 지급하는 경우 및 수입대금을 받은 구매대행업체가 수출자에게 지급하는 경우
16. 비거주자가 인터넷으로 판매자인 다른 비거주자로부터 물품을 구매하고 구매대금을 거주자인 구매대행업체를 통하여 지급하는 경우 및 구매대금을 받은 거주자인 구매대행업체가 판매자인 다른 비거주자에게 지급하는 경우
17. 거주자인 정유회사 및 원유, 액화천연가스 또는 액화석유가스 수입업자가 외국정부 또는 외국정부가 운영하는 기업으로부터 원유, 액화천연가스 또는 액화석유가스를 수입함에 있어 당해 수출국의 법률이 정한 바에 따라 수입대금을 수출국의 중앙은행에 지급하는 경우
18. 제1-2조 제18호의 해운대리점 또는 선박관리업자가 비거주자인 선주(운항사업자를 포함한다)로부터 수령한 자금으로 국내에 입항 또는 국내에서 건조중인 선박(이하 '외항선박')의 외항선원 급여등 해상운항경비를 외항선박의 선장 등 관리책임자에게 지급하는 경우
19. 거주자간 거래의 결제를 위하여 당해 거래의 당사자인 거주자가 당해 거래의 당사자가 아닌 거주자와 지급등 하는 경우
20. 거주자인 통신사업자와 비거주자인 통신사업자간 통신망 사용대가의 결제를 위하여 당해 거래의 당사자인 거주자가 당사자가 아닌 비거주자와 지급등을 하는 경우
21. 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 또는 전자금융거래법에 따라 등록된 통신과금서비스제공자 또는 전자지급결제대행업자가 거주자 또는 비거주자의 전자적 방법에 의한 재화의 구입 또는 용역의 이용에 있어 그 대가의 정산을 대행하기 위해 지급등을 하는 경우
22. 거주자가 외국환은행 또는 이에 상응하는 외국 금융기관 명의로 개설된 에스크로 계좌(상거래의 안정성을 확보하기 위하여 중립적인 제3자로 하여금 거래대금을 일시적으로 예치하였다가 일정 조건이 충족되면 당초 약정한 대로 자금의 집행이 이루어지는 계좌를 말한다)를 통해 비거주자와 지급등을 하는 경우

제3자 지급시 한국은행총재 신고누락	
위규 내역	거주자 ○○○는 '10.11월 변경 전 주주사(A)가 변경 후 주주사(B)의 모회사이므로 별도의 조치는 필요 없다고 착오 판단함 변경 전 주주사에 대해 배당금을 해외 송금하면서 제3자 지급에 대한 한국은행총재 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	• 거주자가 제3자 지급등을 하고자 하는 경우에는 한국은행총재에게 신고하여야 함
은행 확인 사항	• 고객의 해외송금 신청시 제3자 지급여부 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제5-10조

Ⅲ 지급수단등의 수출입

가. 지급수단등의 수출입 절차 (규정 제6-2조)

- 거주자 또는 비거주자가 지급수단 또는 증권(지급수단등)을 직접 휴대하거나 우편 등의 방법으로 수출입하는 경우 아래와 같은 허가나 신고절차를 거쳐야 함

구 분	신고 대상 거래
신고예외	• 1만불 이하 지급수단의 수출·수입 • 외국환은행의 환전용 내국통화 수출 • 외국환은행을 통하지 않는 지급등의 신고를 한 경우 • 자본거래 신고를 한 자의 신고된 바에 따른 기명식증권의 수출입 등
관할세관장 신고대상	• 거주자 또는 비거주자의 1만불 초과 지급수단의 휴대 수입 • 국민인 거주자의 1만불 초과 지급수단의 휴대 수출 • 기타 지급수단등의 수출입
한국은행총재 신고대상	• 대외지급수단매매신고(규정 제2-3조 제1항 제3호) (휴대수출입은 관할세관장에게 신고가능)

공탁금 제3자 지급시 신고누락	
위규 내역	‘13년부터 국내 법무법인이 싱가포르 소재 법무법인을 대리하여 대한상사중재원에서 진행된 중재사건을 처리하는 과정에서 ‘14.6월 A은행 지점을 통해 공탁금의 일부(11만7천달러)를 상기 법무법인이 아닌 다른 비거주자에게 송금하였음에도 한국은행총재 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	• 거주자가 제3자 지급등을 하고자 하는 경우에는 한국은행총재에게 신고하여야 함 • 거래당사자가 공탁금 등의 대리지급을 위하여 해외송금을 하는 경우 관련 증빙서류를 통해 송금신청서상의 수취인과 증빙서류의 정당 수취인을 정확히 기재하여 제3자 지급등이 발생하지 않도록 유의
은행 확인 사항	• 고객의 해외송금 신청시 송금사유 확인 • 중재판정문 등 공탁금 지급의 원인이 되는 증빙서류 내용을 면밀히 검토
관련 법규	「외국환거래규정」 제5-10조

■ 한국은행총재 앞 대외지급수단 매매신고(규정 제2-3조 제1항 3호)

다음 각목의 1에 해당하는 지급을 위하여 매각하는 경우에는 당해 매입을 하고자 하는 자가 별지 제7-4호 서식의 대외지급수단매매신고서에 의하여 한국은행총재에게 신고

가. 제7-6조제1항제2호*의 규정에 의한 국내원화예금·신탁계정관련 원리금의 지급. 다만, 재외동포의 국내재산 반출의 경우에는 제4-7조의 규정을 적용

*국민인비거주자가 국내에서 사용하기위하여 내국통화로 한 예금·신탁거래

나. 외국인거주자의 국내부동산 매각대금의 지급

다만, 외국으로부터 휴대수입 또는 송금(대외계정에 예치된 자금을 포함)된 자금으로 취득한 국내부동산의 매각대금을 지급하고자 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

다. 교포 등에 대한 여신과 관련하여 담보제공 또는 보증에 따른 대지급의 경우를 제외하고 비거주자간의 거래와 관련하여 비거주자가 담보·보증 제공 후 국내 재산 처분대금의 지급

라. 제2-6조(은행의 대출로서 거주자가 담보 또는 보증을 제공한 경우), 제7-13조 제4호¹⁾, 제7-16조(거주자의 비거주자에 대한 대출), 제7-17조제9호²⁾, 제7-45조 제11호³⁾ 및 제18호단서⁴⁾의 규정에 의하여 비거주자가 취득한 원화자금의 대외 지급. 다만, 재외동포가 제2-6조 또는 제7-45조제18호단서의 규정에 의하여 취득한 원화자금을 대외지급하는 경우에는 제4-7조의 규정에 따른다.

1) 제7-13조 제4호 : 국민인거주자와 국민인비거주자간에 국내에서 내국통화로 표시되고 지급되는 금전의 대차계약을 하는 경우

2) 제7-17조 제9호 : 국민인거주자와 국민인비거주자간에 다른 거주자를 위하여 내국 통화로 표시되고 지급되는 채무의 보증계약을 하는 경우

3) 제7-45조 제11호 : 거주자와 국민인비거주자간에 국내에서 내국통화로 표시되고 지급 되는 일부기타자본거래경우

4) 제7-45조 제18호 : 거주자가 비거주자로부터 국내부동산을 임차하여 내국 통화로 보증금 지급하는 경우

마. 규정 제2-3조 제1호 나목 및 제2호(비거주자에 대한 매각)의 범위를 초과하여 내국지급수단을 대가로 지급하고자 하는 경우

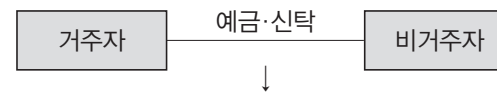
대외지급수단 매매시 신고누락

위규 내역	미국 현지법인 ○○○사는 '10.7월 국내은행으로부터 원화를 차입한 후 동 자금을 환전하여 동사의 해외계좌로 송금하면서 한국은행총재 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	• 외국환거래법규에 따라 원인이 되는 거래에 대하여 신고등을 하였다고 하더라도 지급에 대한 신고대상거래인지 확인하여 한국은행총재 앞 대외지급수단 매매신고 필요
은행 확인 사항	• 대외지급수단매매신고대상인지 확인(비거주자의 거래에 주의) • 신고대상거래인 경우 외화송금 전 한국은행총재 앞 신고의무를 이행했는지 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제2-3조

외국환거래 절차안내 및 사례소개

제2장 자본거래

I 예금, 신탁계약에 따른 자본거래



신고 의무	예금거래	지정거래외국환은행 (단, 건당 미화 5만불을 초과하여 해외 송금시에는 한국은행 신고)
	신탁거래	한국은행
보고 의무	해외입금보고	미화 1만불 초과 또는 대외채권 미회수시 입금일로부터 30일 이내
	잔액현황보고	익년도 1월말까지

1 해외예금

□ 신고의무 (규정 제7-11조 제2항, 3항)

- 거주자가 해외에서 비거주자와 외화예금거래를 하고자 하는 경우 지정
거래외국환은행장에게 신고하여야 함
- 다만, 거주자(기관투자가, 전년도 수출입 실적이 미화 5백만불 이상인 자,
해외건설업자 등 제외)가 건당(동일자, 동일인 기준) 미화 5만불을 초과하여
국내에서 송금한 자금으로 예치하는 경우에는 한국은행총재에게 신고

□ 신고면제사유 (규정 제7-11조 제1항)

- 예외적으로 ① 외국에 체재하고 있거나, ② 다른 거래에 수반되는 해외
예금거래의 경우에는 신고의무가 면제됨

■ 해외예금 신고면제사유

1. 외국에 체재하고 있는 거주자가 외화예금 또는 외화신탁거래를 하는 경우
2. 거주자가 공공차관의도입및관리에관한법률 또는 이 규정에 의한 비거주자로부터의 외화자금차입과 관련하여 외화예금거래를 하는 경우
3. 해외장내파생상품거래를 하고자 하는 거주자가 당해 거래와 관련하여 외국에 있는 금융기관과 외화예금거래를 하는 경우
4. 국민인 거주자가 거주자가 되기 이전에 외국에 있는 금융기관에 예치한 외화예금 또는 외화신탁계정을 처분하는 경우
5. 거주자가 외국에서의 증권발행과 관련하여 예금거래를 하는 경우
6. 거주자가 증권투자, 현지금융, 해외직접투자 및 해외지사와 관련하여 외화예금거래를 하는 경우
7. 예탁결제원이 거주자가 취득한 외화증권을 외국 소재 증권예탁기관 또는 금융기관에 예탁·보관하고 동 예탁·보관증권의 권리행사를 위하여 외화예금거래를 하는 경우
8. 인정된 거래에 따른 지급을 위하여 외화예금 및 외화신탁계정을 처분하는 경우
9. 외환동시결제시스템을 통한 결제와 관련하여 외국환은행이 CLS은행 또는 외환동시결제시스템의 비거주자 회원은행과 복수통화(원화 포함)예금 또는 원화예금을 하는 경우
10. 인정된 거래에 따라 외국에 있는 부동산 또는 이에 관한 권리를 취득하고자 하거나 이미 취득한 거주자가 신고한 내용에 따라 당해 부동산 취득과 관련하여 국내에서 송금한 자금으로 외화예금거래를 하는 경우
11. 예탁결제원, 증권금융회사 또는 증권대차거래의 중개업무를 영위하는 투자매매업자 또는 투자중개업자가 제7-45조제1항제16호 및 제7-48조제1항제6호의 규정에 의한 증권대차거래와 관련하여 외화예금거래를 하는 경우
12. 외화예금신고를 한 거주자가 인정된 거래에 따라 해외에서 취득한 자금을 예치하는 경우
13. 규정 제7-14조제7항 단서의 규정에 따라 국내에 본점을 둔 외국환은행해외지점 또는 현지법인 금융기관, 외국 금융기관에 예치하는 경우

□ 보고의무 (규정 제7-12조)

- **해외입금보고** : 해외에서 건당 미화 1만불을 초과하여 입금한 경우 또는 대외채권을 회수하지 않고 해외에서 입금한 경우 입금일부터 30일 이내에 지정거래외국환은행장에게 보고
- **잔액현황보고** : 연간입금액 또는 연말잔액이 일정 금액(개인은 미화 10만불, 법인은 미화 50만불)을 초과하는 경우 익년도 1월말까지 한국은행총재에게 보고

2 해외신탁

□ 신고의무 (규정 제7-11조 제3항)

- 거주자가 해외에서 비거주자와 신탁거래를 하고자 하는 경우 한국은행 총재에게 신고하여야 함

□ 보고의무 (규정 제7-12조)

- **잔액현황보고** : 연간입금액 또는 연말잔액이 일정 금액(개인은 미화 10만불, 법인은 미화 50만불)을 초과하는 경우 익년도 1월말까지 한국은행총재에게 보고

거주자의 해외예금 거래시 신고누락

위규 내역	(주)○○○는 '13.8월 지정거래외국환은행장 앞 신고없이 쿠웨이트 소재 은행에 예금계좌를 개설하고 '13.8월~9월중 2차례에 걸쳐 현지 건설사로부터 수령한 공사대금 10만달러를 입금하면서 신고를 하지 않음 ○○○는 '11.9월~'12.9월중 지정거래외국환은행장 앞 신고없이 싱가포르 소재 은행에 예금계좌를 개설하고 3차례에 걸쳐 8만달러의 해외예금거래를 하면서 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	• 거주자가 해외에서 비거주자와 외화예금거래를 하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행의 장에게 신고 • 국내에서 송금한 자금으로 예치하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행을 통해 송금
은행 확인 사항	• 거주자의 해외예금 계좌가 신고예외거래에 해당하는지 확인 • 신고된 예금계좌로부터 자금수령시 지정거래외국환은행을 통하여 지급
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-11조, 제7-12조

II 금전의 대차, 채무의 보증계약에 따른 자본거래

1 금전대차

거주자	금전대차	비거주자
↓		
차입	외화	영리법인(회사) : 외국환은행 비영리법인 및 개인 : 한국은행
	원화	외국환은행
대출	한국은행	

가. 신고의무(규정 제7-14조)

□ 비거주자로부터 외화자금 차입

- 지방자치단체, 공공기관 및 영리법인 등이 비거주자로부터 외화자금을 차입(외화증권 및 원화연계외화증권 발행을 포함)하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행장에게 신고
 - 다만, 미화 3천만불(차입신고시점으로부터 과거 1년간의 누적차입금액을 포함)을 초과하여 차입하는 경우 지정거래외국환은행을 경유하여 기획재정부장관에게 신고
- 개인 및 비영리법인이 비거주자로부터 외화자금을 차입하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행을 경유하여 한국은행총재에게 신고

□ 비거주자로부터 원화자금 차입

- 거주자가 비거주자로부터 원화자금을 차입하는 경우에는 지정거래외국환은행의 장에게 신고
 - 다만, 10억원(차입신고시점으로부터 과거 1년간의 누적차입금액을 포함)을 초과하여 차입하고자 하는 경우에는 기획재정부장관에게 신고

□ 비거주자에 대한 대출

- 거주자가 비거주자에게 대출을 하고자 하는 경우에는 한국은행총재에게 신고
 - 다른 거주자의 보증 또는 담보를 제공받아 대출하는 경우 및 10억원을 초과하는 원화자금을 대출하고자 하는 경우에는 대출을 받고자 하는 비거주자가 신고하여야 함

□ 신고면제사유(규정 제7-13조)

- 예외적으로 ① 거주자간의 외화금전대차, ② 국민인 거주자와 국민인 비거주자간의 원화금전대차, ③ 재외공관근무자, 해외체재자 및 해외 유학생의 생활비 및 학자금 충당 목적의 금전대차, ④ 외국인투자촉진법 또는 대외경제협력기금법 등에 따른 차관 ⑤ 해외부동산 취득에 수반되는 금전대차의 경우에는 신고의무 면제

■ 금전대차 신고면제사유

1. 거주자가 다른 거주자와 금전의 대차계약에 따른 외국통화로 표시되거나 지급을 받을 수 있는 채권의 발생등에 관한 거래를 하고자 하는 경우
2. 거주자가 비거주자와 외국인투자촉진법에 의한 차관계약을 체결하거나 공공차관의 도입및관리관계법률에 의한 공공차관협약을 체결하는 경우
3. 거주자가 비거주자와 대외경제협력기금법에 의한 차관공여계약을 체결하는 경우
4. 국민인 거주자와 국민인 비거주자간에 국내에서 내국통화로 표시되고 지급되는 금전의 대차계약을 하는 경우
5. 대한민국정부의 재외공관근무자, 그 동거가족 또는 해외체재자가 그 체재함에 필요한 생활비 등의 지급을 위하여 비거주자와 금전의 대차계약을 하는 경우
6. 국제유가증권결제기구에 가입한 거주자가 유가증권거래 결제와 관련하여 비거주자로부터 일중대출(intra-day credit) 또는 일일대출(over-night credit)을 받는 경우
7. 인정된 거래에 따라 제9-39조제2항의 부동산을 취득하면서 취득자금에 충당하기 위해 취득부동산을 담보로 비거주자로부터 외화자금을 차입하는 경우
8. 외환동시결제시스템을 통한 결제와 관련하여 거주자 회원은행이 CLS은행으로부터 CLS은행이 정한 일정 한도의 원화 지급포지션을 받거나 비거주자에게 일중(Intra-day) 원화신용공여 또는 일일(Over-night) 원화신용공여를 하는 경우
9. 외환동시결제시스템을 통한 결제와 관련하여 외국환은행이 비거주자 회원은행으로부터 일중(Intra-day) 또는 일일(Over-night) 원화신용공여를 받는 경우

외국인투자법인의 외화자금 차입시 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '11.3월 외국인투자법인 신고를 완료하고 100% 외국자본금으로 설립된 회사로서 '01.3월 금전차입 형식으로 16만달러를 투자받고 「외국인투자 촉진법」 상 외국인투자신고 미이행 '11.3월 금전차입에 대해 「외국인투자 촉진법」 상 외국인투자신고를 하지 않은 경우에는 지정거래외국환은행장 앞 비거주자와의 금전대차신고를 하여야 함에도 이를 하지 않음
거래 유의 사항	- 거주자가 비거주자와 「외국인투자 촉진법」에 의한 차관계약을 체결하여 「외국인투자 촉진법」에 따른 신고를 한 경우 「외국환거래규정」 제7-13조 제2호에 의해 신고의무 면제 - 외국인투자법인 신고를 완료한 법인이라도 차관계약에 대해 「외국인투자촉진법」 상 신고를 하지 않은 경우에는 「외국환거래규정」 제7-14조에 의해 신고 필요
은행 확인 사항	- 거주자가 비거주자와 「외국인투자 촉진법」에 의한 차관계약을 체결한 경우 「외국인투자 촉진법」에 따른 신고를 하였는지 확인 「외국인투자 촉진법」에 따른 신고를 안한 경우 「외국환거래규정」에 따른 신고를 하였는지 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-13조, 제7-14조

개인이 비거주자로부터 외화자금 차입시 신고누락	
위규 내역	일본인과 결혼을 앞둔 ○○○는 전세자금에充当코자 예비장인어른인 일본인 △△△(비거주자)로부터 1.5만달러를 빌려 전세자금에充当하면서 한국은행총재 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	- 개인인 거주자가 비거주자로부터 외화자금을 차입하고자 하는 경우 한국은행총재 앞 신고사항 - 지방자치단체, 공공기관, 정부업무수탁법인 및 영리법인 등이 비거주자로부터 외화자금을 차입하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행장 앞 신고사항 - 외화를 차입한 거주자는 외화자금을 지정거래외국환은행의 거주자 계정(외화통장)에 예치한 후 신고용도에 따라 사용하여야 함
은행 확인 사항	- 외국환은행은 해외로부터 송금시 반드시 수령 사유를 확인하고, 사전신고 등을 누락한 경우 제재기관장에게 위반사실을 보고 - 차입신고시점으로부터 과거 1년간 누적 차입금액을 포함하여 미화 3천만달러 초과 차입시 기획재정부 신고사항임
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-14조

법인이 비거주자로부터 외화자금 차입시 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '12.6월 싱가포르 소재 현지법인을 설립하면서 비거주자 △△△로부터 지분투자 금액을 차입하였음에도 외국환은행장 앞 신고를 하지 않음 (주)○○○는 일본 소재 외국법인 △△△의 국내 영업점 확보를 대행하기로 약정하고 국내법인 설립 전 △△△로부터 임대차계약금 1.6만 달러를 차입하면서 외국환은행장 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	거주자가 외화자금을 비거주자로부터 차입하는 경우 사전에 거래 외국환은행 지정 후 지정거래외국환은행장 앞 금전대차계약 신고필요
은행 확인 사항	외국환은행은 해외에서 입금되는 경우 송금사유와 신고대상여부 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-14조

법인이 비거주자로부터 금전대차계약 만기연장시 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '09.2월 베트남소재 비거주자 △△△와 만기 1년인 금전대차계약을 체결하고 50만달러를 차입하였으나 회사 자금사정이 어려워져 외국환은행장 앞 신고없이 계약 만기를 1년 연장하였음
거래 유의 사항	- 법인사업자가 외화자금을 비거주자로부터 차입하는 경우 사전에 거래외국환은행을 지정 후 금전대차계약 신고 필요 - 개인이나 비영리법인의 경우, 외화자금 차입시 거래외국환은행을 경유하여 한국은행에게 신고를 해야 함 - 만기에 상환을 하지 못하고 대출기간을 연장하는 경우 최초 금전대차계약 신고를 하였더라도 사전에 신고기관에 금전의 대차계약 내용 변경신고 필요
은행 확인 사항	- 금전대차계약 만기연장, 금리변경 등 내용의 변경은 사전신고사항임을 충분히 안내 - 동 변경신고가 이루어지지 않은 경우 차입금 상환이 제한됨을 안내 - 금전대차계약을 임의로 변경하였을 경우 제재기관의 제재 후 사후 신고 할 수 있음을 안내 - 외화자금 차입시 해당신고기관에 신고를 사전에 이행하였는지 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-14조

비거주자로부터 외화자금 차입시 만기연장 신고누락 누범가중	
위규 내역	(주)○○○는 '10.4.16. 외국환은행장 앞 신고 후 비거주자인 인도네시아 소재 △△△로부터 만기일 '12.4.15.로 하여 195만달러를 차입하였으나, 외국환은행장 앞 신고없이 만기연장(연장후 만기일 '13.4.15.)하여 경고처분을 받음('14.2.18.) 2차 만기일('13.4.16.), 3차 만기일('15.4.16.) 이후 외국환은행장 앞 신고없이 만기연장하여 누범가중사유에 해당
거래 유의 사항	• 지방자치단체, 공공기관, 정부업무수탁법인 및 영리법인 등이 비거주자로부터 외화자금을 차입하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행장 앞 신고사항 • 만기연장하는 경우 사전에 신고기관에 내용변경신고 필요 • 2차 만기일에 외국환은행장 앞 신고없이 만기연장하여 경고사유에 해당하고, 2년 이내인 3차 만기일에 사전신고없이 재차 만기연장을 한 경우 누범가중하여 과태료 100만원 부과
은행 확인 사항	• 차입금에 대한 만기를 연장하는 경우 사전에 신고기관에 내용변경 신고토록 안내 • 경고를 받고 2년 이내에 경고 사유에 해당하는 위반행위를 한 경우 누범가중에 의해 과태료 100만원에 해당함을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-14조, 「외국환거래법시행령」 <별표4>

외화자금 차입시 수령사유 허위보고하여 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 운영자금 조달을 위해 '11.4월 일본소재 거래업체인 △△△로부터 외화자금 8만달러를 차입하면서 지정거래외국환은행에게 신고를 하지 않고, 물품결제대금으로 수령 외국인투자기업인 (주)□□□는 '10.7월 미국소재 모(母)회사로부터 만기 10개월의 단기외화자금 15만달러를 차입하면서 신고를 하지 않고 4회에 걸쳐 증여성 송금으로 수령
거래 유의 사항	• 거주자가 비거주자로부터 외화자금을 차입(외화증권 및 원화연계외화증권 발행을 포함)하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행장에게 신고 • 외국인투자기업 등이 본사로부터 외화자금을 차입하는 경우 본사와 지사간에 작성된 금전대차계약에 의거 외화자금 차입신고를 하여야 함
은행 확인 사항	• 외국환은행은 해외로부터 송금된 자금을 고객이 인출하고자 하는 경우 수령자금의 정당성 확인 필요 • 수출대가 수령의 경우 수출입관련서류 확인 • 대규모 자금이 증여성으로 송금되는 사례는 많지 않으므로 송금사유 재차확인 및 신고의무가 있는 거래에 대한 신고를 누락했을 경우 반대거래(차입금상환 등)가 제한됨을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-14조

비거주자로부터의 차입금을 국내지사 운영경비로 수령	
위규 내역	‘11.3월 국내법인 (주)○○○는 일본법인 (주)△△△으로부터 10만달러를 차입하였음에도, 외국환은행은 국내지사 운영경비로 오인하여 관련 자금을 지급(두 법인의 상호가 유사하여 외국환은행 담당자가 일본기업의 국내지사로 오인)
은행 확인 사항	• 외국환은행은 국내 법인의 영업형태, 설립내용 등을 감안하여 당해 지급등의 타당성 여부를 확인 • 특히 수취인이 입금된 자금에 대하여 국내지사 운영경비로 소명할 경우 비거주자의 국내지사 설치신고 이행 여부를 확인 • 국내 수취인의 영업내용, 송금인 명의 등을 고려하여 당해 송금건이 고객의 설명과 일치하는지 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-14조

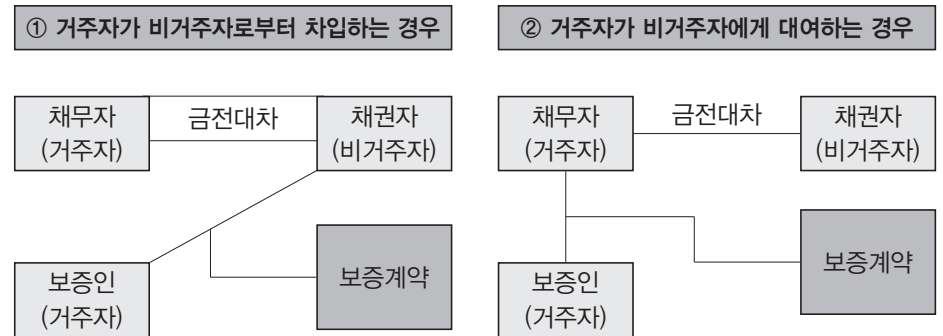
거주자가 비거주자로부터 원화자금 10억초과 차입시 신고누락	
위규 내역	(1) (주)○○○는 운전자금 조달을 위해 ‘10.12월 비거주자 △△△(미국 교포)로부터 “비거주자자유원계정”에서 11억원을 차입하면서 기획재정부장관 앞 신고를 하지 않음 (2) □□□유한회사는 ‘13.10월 덴마크 관계사로부터 영업자금 18억원을 차입한 후 A은행을 통해 수령하면서 경유필증을 교부받았으나 기획재정부장관 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	• 거주자가 비거주자로부터 원화자금을 차입하는 경우 지정거래외국환 은행장 앞 신고필요 • 다만, 10억원(차입신고시점으로부터 과거1년간의 누적차입금액을 포함)을 초과하여 차입하고자 하는 경우 기획재정부장관에게 신고
은행 확인 사항	• 외국환은행은 비거주자가 “비거주자자유원계정” 인출을 요청할 경우 거주자와 금전대차거래를 위한 인출인 경우 거주자로 하여금 기획재정부장관에게 신고토록 안내 • “비거주자자유원계정” 처분용도중 인정된 거래항목 숙지 • “비거주자자유원계정”에서 인출된 자금의 지급사유가 신고대상 거래 인지 확인 • 차입금액에 따라 신고기관이 변경될 수 있음을 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-9조, 제7-15조

거주자가 비거주자에게 대출시 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '10.11월 비거주자가 운영하는 미국 뉴욕소재 기업에게 8만달러를 대출하면서 외국환은행장에게는 지분취득 목적이라고 기재 후 해외직접투자로 신고하고, 금전대여에 관한 한국은행총재 앞 신고를 하지 않음 (주)○○○는 '12.10월 초등학교 동창인 미국국적 비거주자 △△△가 국내부동산을 취득하기 위한 중도금 9,000만원을 대여하면서 한국은행총재 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	• 거주자가 비거주자에게 대출을 하고자 하는 경우에는 한국은행총재에게 신고 필요 • 실제 거래형식에 맞는 신고인지를 확인할 필요
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-16조

증빙없는 지급신고를 통한 외화 대출	
위규 내역	거주자 ○○○는 '10.9월 미국에 거주하는 동생 △△△(비거주자)에게 사업자금을 빌려주기 위하여 5만달러를 송금하면서 증여성 지급이라고 허위 소명한 후 한국은행총재 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	• 증여성 송금일 경우라도 실질이 금전대여에 해당하는 경우 한국은행총재에게 신고해야 함
은행 확인 사항	• 외국환은행은 송금시 송금사유, 송금인과 수취인의 관계 및 향후 상환 여부 등 확인 필요 • 송금사유 확인결과 신고절차가 필요한 거래에 해당되는 경우적법 절차 안내 • 금전대차거래를 증여성 지급으로 증빙없이 송금하는 경우 향후 원리금이 국내로 송금되었을 때 감독기관의 제재 후 지급받을 수 있음을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-16조

거주자의 비거주자에 대한 대출계약의 만기연장 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '11.12월 한국은행총재에게 신고를 하고 해외 현지법인 (비거주자)에게 50만달러를 대출하였으나, '12.12월 및 '13.12월 한국은행총재 앞 신고없이 동 대출의 만기를 각각 1년씩 연장하였음
거래 유의 사항	비거주자와 대출계약 만기를 연장하는 경우 변경사항 및 변경사유를 첨부하여 한국은행총재에게 변경신고 필요
은행 확인 사항	- 금전대차계약 만기연장, 금리변경 등 내용변경은 신고사항임을 충분히 안내 - 동 변경신고가 이루어지지 않은 경우 차입금 상환이 제한됨을 안내 - 금전대차계약을 임의로 변경하였을 경우 제재기관의 제재 후 사후 신고 할 수 있음을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-4조, 제7-16조

2 채무보증



⇒ 〈보증계약에 대한 신고〉

외국환은행	금투업자 및 시설대여회사의 현지법인에 대한 보증 또는 주채무 계열 회사간 보증 등
한국은행	외국환은행 신고대상 외의 보증

가. 신고의무(규정 제7-18조, 제7-19조)

□ 외국환은행장 신고사항

- ① 국내 투자매매업자·투자중개업자가 그 현지법인의 인정된 업무에 수반되는 현지차입에 대하여 보증을 하는 경우
- ② 거주자의 현지법인이 인정된 사업수행에 필요한 시설재를 외국의 시설대여회사로부터 임차함에 있어서 당해 현지법인이 부담하는 채무의 이행을 당해 거주자 또는 계열관계에 있는 거주자가 보증하는 경우
- ③ 국내에 본점을 둔 시설대여회사가 당해 시설대여회사 현지법인의 인정된 업무에 수반되는 현지차입에 대하여 본사의 출자금액 범위 내에서 보증을 하는 경우

- ④ 주채무계열 소속 상위 30대 계열기업체의 장기(1년 초과) 외화자금차입 계약과 관련하여 동 계열 소속 다른 기업체가 보증하고자 하는 경우에는 보증제공자가 차입자의 지정거래외국환은행장에게 신고

□ 한국은행총재 신고사항

- 외국환은행장 앞 신고사항을 제외하고, 거주자와 비거주자간의 거래 또는 비거주자간 거래에 관하여 거주자가 채권자(거주자 또는 비거주자)와 보증계약을 체결하고자 하는 경우에는 한국은행총재에게 신고

□ 신고면제사유 (규정 제7-17조)

- 예외적으로 ① 거주자간의 외화보증, ② 다른 인정된 거래와 관련하여 거주자가 비거주자로부터 보증을 받는 경우, ③ 무역거래와 관련된 보증, ④ 국민인 거주자와 국민인 비거주자간의 원화보증 등은 신고가 면제됨

■ 채무보증 신고면제사유

- 거주자간의 거래에 대하여 거주자가 외화보증을 하는 경우
- 거주자의 수출거래와 관련하여 외국수입업자가 외국환은행으로부터 역외금융대출을 받음에 있어 당해 거주자가 그 역외금융대출에 대하여 당해 외국환은행에 외화보증을 하는 경우
- 국내에 본점을 둔 시설대여회사가 당해 시설대여회사 현지법인에 대한 외국환은행의 역외금융대출에 대해 본사의 출자금액 범위 내에서 외화보증을 하는 경우
- 거주자가 이 규정에 의해 인정된 거래를 함에 따라 비거주자로부터 보증을 받는 경우
- 거주자가 다음의 보증을 하는 경우
 - 거주자의 원화·외화자금차입 계약에 관하여 거주자가 비거주자에게 보증을 하는 경우(다만, 제7-14조제1항의 규정에 의한 주채무계열 소속 상위 30대 계열기업체의 외화자금차입계약에 관하여 동 계열 소속 다른 기업체가 보증하고자 하는 경우 제외)
 - 거주자가 규정 제4장에서 규정한 지급(제4-5조 내지 제4-7조 제외)을 위한 외국 통화표시 보증을 하는 경우

- 거주자가 인정된 입차계약을 함에 따라 국내의 다른 거주자가 외화보증을 하거나 시설대여회사가 외국의 시설대여회사 국내의 실수요자간의 인정된 시설대여계약에 대하여 외화보증을 하는 경우
 - 거주자의 약속어음매각과 관련하여 당해 거주자의 계열기업이 외화보증을 하는 경우
 - 규정 제2-6조제1항단서에 따라 비거주자가 한국은행총재에게 신고하고 외국환은행으로부터 대출을 받음에 있어, 거주자가 보증 또는 담보를 제공하는 경우
- 거주자가 비거주자와 물품의 수출·수입 또는 용역거래를 함에 있어서 보증을 하는 경우
 - 거주자의 수출, 해외건설 및 용역사업 등 외화획득을 위한 국제입찰 또는 계약과 관련한 입찰보증등을 위하여 비거주자가 보증금을 지급하거나 이에 갈음하는 보증을 함에 있어서 보증 등을 하는 비거주자가 부담하는 채무의 이행을 당해 거주자 또는 계열관계에 있는 거주자가 보증 또는 부담하는 계약을 체결하는 경우
 - 거주자 제7-11조제1항제3호에 해당하는 해외장내파생상품거래에 필요한 자금의 지급에 갈음하여 비거주자가 지급 또는 보증을 함에 있어서 지급 또는 보증을 하는 비거주자가 부담하는 채무의 이행을 당해 거주자 또는 당해 거주자의 계열기업이 보증 또는 부담하는 계약을 체결하는 경우
 - 국민인 거주자와 국민인 비거주자간에 다른 거주자를 위하여 내국통화로 표시되고 지급되는 채무의 보증계약을 하는 경우
 - 제7-45조제1항제16호 및 제7-48조제1항제6호의 규정과 관련하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 증권금융회사가 비거주자에게 보증하는 경우
 - 거주자가 비거주자와 해외건설 및 용역사업, 물품수출거래를 함에 있어 당해 비거주자(입찰대행기관 및 수입대행기관을 포함한다)와 보증등을 하는 경우
 - 제7-40조제2항의 규정에 의한 파생상품거래에 관하여 거주자가 비거주자에게 보증을 하는 경우

가. 거주자간의 거래

□ 거주자간의 대외지급수단, 물품 또는 채권의 매매 (규정 제7-20조)

- 거주자간의 대외지급수단 매매 : 한국은행총재 신고 사항
 - 다만, ① 거주자간에 동일자 기준 미화 2천불 이내에서 외화 등 대외 지급수단을 매매하는 경우, ② 지급수단으로 사용목적이 아닌 화폐수집용 및 기념용으로 외국통화를 매매하는 경우 등은 신고의무 면제
 - * 영리의 목적으로 영업을 위해 대외지급수단을 매매하는 경우 환전업 등록을 하여야 함(외국환거래법 제8조)
- 거주자간의 물품 매매 : 거주자간에 외화를 대가로 물품을 매매하는 경우 원칙적으로 신고의무 없음
- 거주자간의 채권 매매 : 거주자간에 외화를 대가로 채권을 매매하는 경우 원칙적으로 신고의무 없음

□ 거주자간의 외화용역거래

- 원칙적으로 거주자간의 외화용역거래는 신고의무가 없음
 - * 거주자와 비거주자간의 용역거래는 무역거래에 해당하나, 거주자간의 외화 용역거래는 자본거래에 해당

거주자의 채무보증계약시 한국은행총재 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '09.8월 한국은행총재 신고를 받아 필리핀 소재 현지법인을 설립하여 운영 '12.10월 동 법인은 A은행 마닐라지점으로부터 영업자금 차입에 대하여 채권자인 A은행 마닐라지점과 채무보증계약을 체결함에 있어 한국은행총재에게 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	거주자가 채권자(거주자 또는 비거주자)와 채무보증 계약을 체결하는 경우 한국은행총재에게 신고해야함 (신고면제사유 및 외국환은행장 앞 신고사항 제외)
은행 확인 사항	거주자의 자본거래에 관한 채무보증계약시 외국환은행장 또는 한국은행총재 신고사항임을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-19조

나. 거주자와 비거주자간의 거래 (규정 제7-21조)

□ 외국환은행장 신고사항

- 거주자와 비거주자간의 부동산 이용에 관한 회원권 매매는 외국환은행장 앞 신고사항
- 회원권 취득금액이 건당 미화 10만불을 초과하는 경우에는 국세청장 및 관세청장에게, 건당 미화 5만불을 초과하는 경우 금융감독원장에게 통보됨

□ 한국은행총재 신고사항

- 신고면제사유 및 외국환은행장 신고사항을 제외하고 거주자와 비거주자간의 대외지급수단, 물품 또는 채권의 거래는 한국은행총재 앞 신고사항

□ 신고면제사유

- ① 외국환은행의 해외지점 등이 해외 체재하는 거주자와 원화표시 여행자수표·자기앞수표 또는 내국통화의 매매거래를 하는 경우, ② 해외 체재하는 거주자가 비거주자와 해외체재에 직접 필요한 대외지급수단, 채권매매를 하는 경우, ③ 거주자가 외국에서 보유가 인정된 대외지급수단 또는 외화채권으로 다른 외국통화표시 대외지급수단 또는 외화채권을 매입하는 경우 등

■ 대외지급수단, 채권 매매계약 등 신고면제사유(규정 제7-21조)

1. 외국환은행해외지점, 외국환은행현지법인, 외국금융기관(외국환전영업자를 포함한다)이 해외에 체재하는 거주자와 원화표시여행자수표, 원화표시자기앞수표 또는 내국통화의 매매거래를 하는 경우
2. 외국에 체재하는 거주자(재외공관근무자 또는 그 동거가족, 해외체재자를 포함한다)가 비거주자와 체재에 직접 필요한 대외지급수단, 채권의 매매거래를 하는 경우
3. 거주자가 외국에서 보유가 인정된 대외지급수단 또는 외화채권으로 다른 외국통화표시 대외지급수단 또는 외화채권을 매입하는 경우
4. 거주자가 수출관련 외화채권을 비거주자에게 매각하고 동 매각자금 전액을 외국환은행을 통하여 국내로 회수하는 경우
5. 거주자가 국내외 부동산·시설물 등의 이용·사용과 관련된 회원권, 비거주자가 발행한 약속어음 및 비거주자에 대한 외화채권 등을 비거주자에게 매각하고 동 매각자금을 외국환은행을 통하여 국내로 회수하는 경우
6. 거주자가 비거주자에게 매각한 국내외 부동산·시설물 등의 이용·사용과 관련된 회원권 등을 비거주자로부터 재매입하는 경우

Ⅳ 증권의 발행 및 증권의 취득

1 증권발행

거주자의 증권발행			비거주자의 증권발행		
발행장소	통화	신고 여부	발행장소	통화	신고 여부
국내	원화	적용 대상 아님	국내	원화	기획재정부장관 신고
	외화	신고 예외		외화	기획재정부장관 신고
외국	원화	기획재정부장관 신고	외국	원화	기획재정부장관 신고
	외화	외국환은행장 등에 신고 (거주자의 외화차입 준용)		외화	적용 대상 아님

국내증권시장과 해외증권시장간에 증권의 이동이 이루어지는 방식으로 증권상장
→ 최초 상장시점 1회에 한하여 기획재정부장관에게 신고

가. 신고의무 (규정 제7-22조 및 제7-23조)

□ 거주자의 증권발행

- 거주자가 외국에서 외화증권을 발행하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행의 장 등에게 신고하여야 함
- 거주자가 국내에서 발행한 외화증권을 비거주자가 사모로 취득하는 경우도 포함하며, 거주자의 외화자금 차입에 관한 외국환거래규정 제7-14조를 준용함
- 거주자가 외국에서 원화증권을 발행하고자 하는 경우에는 기획재정부장관에게 신고하여야 함

□ 비거주자의 증권발행

- 비거주자가 국내에서 외화증권 또는 원화증권(원화연계외화증권 포함)을 발행하고자 하는 경우 기획재정부장관에게 신고
- 비거주자가 외국에서 원화증권(원화연계외화증권 포함)을 발행하고자 하는 경우 기획재정부장관에게 신고

해외 콘도 회원권 취득거래 신고누락

위규 내역	○○○는 '09.12월 외국환은행장 앞 신고없이 미국 하와이 소재 콘도 회원권을 8만달러에 취득하였고, '11.2월에도 외국환은행장 앞 신고없이 동일한 회원권 1개를 추가 취득하였음
거래 유의 사항	• 거주자가 비거주자와 외국의 부동산이용에 관한 회원권을취득하는 경우 외국환은행의 장에게 신고하여야 함
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-21조

해외 병원과의 연구시설물에 대한 사용계약 연장시 신고누락

위규 내역	(주)○○○는 '13.1월 외국환은행에 신고를 하고 중국 현지병원과 연구소시설물에 대한 사용계약(1년)을 체결하였으나 '14.1월 외국환은행장 앞 변경신고없이 동 연구소시설물 사용계약을 1년 연장하였음
거래 유의 사항	• 거주자가 비거주자와 외국 시설물 등의 사용계약을 체결·변경하는 경우 외국환은행의 장에게 신고하여야 함
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-21조, 제7-4조

2 증권취득

거주자 (신고의무자)	←	비거주자	:	한국은행총재 앞 신고
비거주자 (신고의무자)	←	거주자	:	외국인투자촉진법에서 정한 출자목적물에 의해 취득하는 경우 : 외국환은행장 앞 신고 그 외의 경우 : 한국은행총재 앞 신고

※ 주의사항

- 거주자와 비거주자간의 증권양수도는 원칙적으로 신고사항에 해당하나, 외국환거래규정이 정하고 있는 절차에 따라 취득할 경우 신고의무 면제
- 거주자간의 (외화)증권양수도에는 규정 제7-43조에 따라 신고의무가 면제되나, 해외직접 투자에 해당하는 경우 양도인·양수인 모두 해외직접투자 신고를 이행하여야 함

가. 거주자의 증권취득

※ 거주자가 외국법인의 경영에 참가할 목적으로 증권을 취득하는 경우로서 해외 직접투자에 해당하는 때에는 규정 제9-1조 내지 제9-9조에 의함

□ 신고의무 (규정 제7-31조 제2항)

- 거주자가 비거주자로부터 증권을 취득하고자 하는 경우에는 한국은행 총재에게 신고하여야 함
- 단, 거주자가 보유증권을 대가로 하여 비거주자로부터 증권을 취득하고자 하는 경우에는 교환대상증권의 가격 적정성을 입증하여야 함

□ 신고면제사유 (규정 제7-31조 제1항)

- 예외적으로 ① 정해진 절차에 따라 외화증권을 취득하는 경우, ② 비거주자로부터 외화증권을 상속·유증·증여받는 경우, ③ 이미 투자한 현지 법인이 합병되어 그 합병신주를 교부받는 경우, ④ 거주자와 국민인 비거주자간의 원화증권 매매 또는 ⑤ 대물변제, 담보권 행사로 인한 외화증권 취득 등의 경우에 신고의무가 면제

■ 거주자의 증권취득 신고면제사유

- 거주자가 외국환거래규정이 정하는 절차에 따라 외화증권에 투자하는 경우
- 거주자가 비거주자로부터 상속·유증·증여로 인하여 증권을 취득하는 경우
- 거주자가 외국환거래규정이 정하는 바에 의하여 발행한 증권의 만기전 상환 및 매입 소가 등을 위하여 증권을 취득하는 경우
- 거주자가 인정된 거래에 따라 취득한 주식 또는 지분에 대신하여 합병 후 존속·신설된 법인의 주식 또는 지분을 비거주자로부터 취득하는 경우
- 거주자가 외국법령에 의한 의무의 이행을 위해 비거주자로부터 외화증권을 취득하는 경우
- 거주자가 국민인 비거주자로부터 국내에서 원화증권을 내국통화로 취득하는 경우
- 거주자가 인정된 거래에 따른 대부금의 대물변제, 담보권의 행사와 관련하여 비거주자로부터 외화증권을 취득하는 경우
- 거주자가 외국환거래규정에 의하여 비거주자가 국내 또는 국외에서 발행한 만기 1년 이상인 원화증권을 취득하거나 비거주자가 발행한 해외판매채권을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 시행령이 정하는 바에 따라 비거주자에게 매각할 목적으로 국내인수회사가 취득하는 경우
- 국내기업이 사업활동과 관련하여 외국기업과의 거래관계의 유지 또는 원활화를 위하여 미화 5만불 이하의 당해 외국기업의 주식 또는 지분을 취득하는 경우
- 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자기업(국내자회사를 포함한다), 외국기업국내지사, 외국은행국내지점 또는 사무소에 근무하는 자가 본사(본사의 지주회사나 방계회사 포함)의 주식 또는 지분을 취득하는 경우
- 거주자가 국내유가증권시장에 상장 또는 등록된 외화증권을 비거주자로부터 취득하거나 부여된 권리행사에 따른 주식 또는 지분을 취득하는 경우
- 제7-32조제1항제1호, 제2호 및 제11호, 제7-32조 제2항 및 제3항의 규정에 의해 증권을 취득한 비거주자로부터 동 증권을 취득하는 경우

□ 거주자의 외화증권 취득 절차

- ① 기관투자자 이외의 일반투자자는 투자중개업자를 통하여 외화증권의 매매를 위탁하여야 함
- ② 투자중개업자는 일반투자자 명의의 외화증권투자전용외화계정을 통하여 투자자금을 송금하여야 함
- ③ 투자중개업자는 일반투자자의 매분기별 투자현황, 매매실적 등 외화증권투자현황을 다음 분기 첫째달 10일까지 한국은행총재 및 금융감독원 장에게 보고하여야 함

나. 비거주자의 증권취득

□ 신고의무 (규정 제7-32조 제2항, 제3항)

- 비거주자가 거주자로부터 비상장 국내원화증권을 외국인투자촉진법에서 정한 출자목적물에 의해 취득하는 경우에는 외국환은행장에게, 그 외의 경우*에는 한국은행총재에게 신고

* 가령, 거주자가 비상장 국내원화증권을 비거주자에게 증여하는 경우 등

□ 신고면제사유 (규정 제7-32조 제1항)

- 예외적으로 ① 외국환거래규정에 정해진 절차에 따라 원화증권을 취득하는 경우, ② 외국인투자촉진법에 따른 외국인투자에 해당하는 경우, ③ 거주자로부터 증권을 상속·유증* 받는 경우, ④ 국민인 비거주자가 원화증권을 취득하는 경우 또는 ⑤ 대물변제, 담보권 행사 및 출자전환 등으로 원화증권을 취득하는 경우에는 신고의무가 면제됨

* 비거주자가 거주자로부터 원화증권을 증여받는 경우는 신고면제사유에 해당되지 않음

■ 비거주자의 증권취득 신고면제사유

1. 외국환거래규정이 정하는 절차에 따라 원화증권을 취득하는 경우
2. 외국인투자촉진법의 규정에 의하여 인정된 외국인투자를 위하여 비거주자가 거주자로부터 증권을 취득하는 경우
3. 비거주자가 거주자로부터 상속·유증으로 증권을 취득하는 경우
4. 비거주자가 국내법령에 정하는 의무의 이행을 위하여 국공채를 매입하는 경우
5. 제7-31조제1항제10호의 규정에 의하여 거주자가 취득한 본사의 주식을 비거주자가 당해 거주자로부터 매입하는 경우
6. 비거주자가 제2-5조, 제2-10조 및 제7-22조의 규정에 의하여 거주자가 외국에서 발행한 외화증권을 취득하거나 부여된 권리행사에 따른 주식 또는 지분을 취득하는 경우
7. 국민인 비거주자가 거주자로부터 국내에서 원화증권을 취득하는 경우
8. 국내에서 원화증권 및 원화연계외화증권을 발행한 비거주자가 당초 허가를 받거나 신고된 바에 따라 만기전 상환 등을 위하여 증권을 취득하는 경우, 비거주자가 발행한 주식예탁증서를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 시행령이 정하는 바에 따라 거주자로부터 취득하거나 비거주자가 주식예탁증서의 원주를 거주자로부터 취득하는 경우 또는 외국환거래규정이 정하는 바에 따라 발행되는 해외판매채권을 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 시행령이 정하는 바에 따라 인수한 국내 인수회사로부터 취득하는 경우
9. 비거주자가 인정된 거래에 따른 대부금의 대물변제, 담보권의 행사와 관련하여 거주자로부터 증권을 취득하는 경우
10. 비거주자가 국내유가증권시장에 상장 또는 등록된 외화증권을 취득하는 경우
11. 제7-31조제1항제1호 및 제12호, 제7-31조제2항의 규정에 의해 증권을 취득한 거주자로부터 동 증권을 취득하는 경우

□ 비거주자의 원화증권 취득 절차

- ① 외국인투자자는 국내원화증권 투자를 위하여 외국환은행에 본인명의 투자전용계정(투자전용대외계정, 투자전용비거주자원화계정)을 개설
- ② 투자중개업자는 외국인투자자의 국내원화증권 취득 및 매각 등을 위하여 외국환은행에 투자중개업자 명의로 투자전용외화계정을 개설
- ③ 외국환은행장 및 투자중개업자는 증권투자현황을 다음 달 15일까지 한국은행총재에게 보고하여야 함

2인 이상 공동 해외직접투자시 투자비율 합계 10% 미만(개별신고)	
위규 내역	친인척 관계인 ○○○, △△△ 2인은 투자비율 합계가 10%미만에 해당하여 각각 한국은행총재 앞 신고사항임에도 불구하고, 외국환은행에 연명으로 해외직접투자 신고 후, '11.1월 30만달러를 송금하여 중국소재 □□□유한공사의 지분을 각각 4%씩 취득
거래 유의 사항	• 전체 투자비율의 합계가 10%이상인 경우 해외직접투자해 해당하므로 거래당사자들이 연명하여 최대 출자자가 외국환은행장 앞 사전신고 • 전체 투자지분의 합계가 10%미만인 경우 외화증권 취득에 해당하여 한국은행총재 앞 신고 필요
은행 확인 사항	• 해외직접투자 연명 신고수리 심사과정에서 당해 건이 해외직접투자해 해당(전체 투자지분 합계 10%이상)되는지 여부를 확인 • 합산 투자비율이 10%미만인 경우에는 외화증권취득거래해 해당되어 한국은행총재 앞 신고사항임을 안내 • 2인 이상의 공동 투자로써 총 투자비율 합계가 10%이상인 경우 투자비율이 가장 높은 거주자가 연명으로 신고를 해야 함을 안내 • 해외직접투자 요건(투자비율 10%이상 등) 숙지
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-31조

용역대가를 주식으로 수령하면서 증권취득 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 캄보디아에서 건설공사를 완료하였으나, 현지 업체로부터 공사대금의 회수가 지연되어 공사대금의 일부를 한국은행총재 앞 신고 없이 현지업체의 주식으로 취득(지분율 8%)
거래 유의 사항	• 거주자가 비거주자로부터 증권을 취득하는 경우 해외직접투자 요건에 해당하는 경우를 제외하고 한국은행총재에게 사전신고
은행 확인 사항	• 신고기관에 사전신고없이 용역대가의 일부를 외화증권으로 취득한 경우 감독기관 제재 등 적법절차 안내 • 해외 용역대가 수령금액이 계약서에 약정된 금액인지 확인 • 회수 대상 채권의 일부 미회수시 사유 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-31조

사전신고서 유효기간 경과 후의 증권취득 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '10.9월 미국 사모펀드에 대해 5백만달러를 투자하는 것으로 한국은행총재 앞 신고한 후, 한국은행 신고서의 유효기간이 경과하였음에도 한국은행총재 앞 변경 신고없이 Capital Call에 따라 '10.12월~'14.6월 중 10회 이상에 걸쳐 총 450만달러를 투자함
거래 유의 사항	- 거주자가 비거주자로부터 증권을 취득하고자 하는 경우 신고예외 거래를 제외하고는 한국은행총재에게 사전신고 - 증권을 취득한 거주자는 증권보유현황을 다음 연도 첫째달 말일까지 한국은행총재에게 보고
은행 확인 사항	고객의 거래 또는 지급 등이 외국환거래법에 의한 신고를 하였는지 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-31조

비거주자가 거주자로부터 증권취득 신고누락	
위규 내역	비거주자인 ○○○는 한국은행총재 앞 신고없이 '13년중 국내법인 (주)△△△의 제3자 배정 유상증자시 동사의 주식 11만주를 12만달러 상당에 취득(○○○는 주식취득 대금을 외화로 송금)
거래 유의 사항	- 비거주자가 거주자로부터 비상장 국내원화증권을 「외국인투자자 촉진법」에서 정한 출자목적물에 의해 취득하는 경우에는 외국환은행 장 앞 사전신고 - 그 외의 경우에는 한국은행총재 앞 사전신고
은행 확인 사항	고객과 외국환거래를 함에 있어 고객의 거래 또는 지급 등이 외국환 거래법에 의한 신고를 하였는지 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-32조

전환사채의 주식 전환에 따른 비거주자의 원화증권 취득 신고누락	
위규 내역	비거주자 ○○○는 '11.3월 취득한 (주)△△△(거주자)의 전환사채 2,508매 상당을 '12.2월 주식전환하였으나 동 증권(비상장주식) 취득에 대해 한국은행총재 앞 신고를 누락하였음
거래 유의 사항	비거주자가 거주자로부터 증권을 취득하고자 하는 경우에는 한국 은행총재에게 사전신고 (신고예외거래는 제외)
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-32조

가. 거주자간 기타 자본거래

□ 거주자간 기타 자본거래의 적용범위 (규정 제7-43조)

- 거주자간의 외화표시 임대차계약·담보·보증·보험*·조합·사용대차·채무인수 기타 이와 유사한 계약에 따른 채권의 발생등에 관한 거래

* 보험업법에 의한 보험사업자의 보험거래는 제외

- 거주자간의 상속·유증·증여에 따른 외화표시 채권의 발생등에 관한 거래
- 거주자간 외화증권 또는 이에 관한 권리의 취득

* 단, 해외직접투자의 요건을 충족하게 된 때에는 제9장의 규정에 따름

□ 신고의무

- 원칙적으로 거주자간 기타 자본거래는 신고의무가 면제됨
- 다만, 담보·보증계약에 따른 채권의 발생등에 관한 거래는 채무보증 계약에 관한 규정을 준용

나. 거주자와 비거주자간 기타 자본거래

□ 거주자와 비거주자간의 기타 자본거래의 적용범위 (규정 제7-44조)

- 거주자와 비거주자간의 임대차계약·담보·보증·보험·조합·사용대차·채무인수·화해 기타 이와 유사한 계약에 따른 채권의 발생등에 관한 거래

- 비거주자의 국내부동산 임차는 제외
- 보험업법에 의한 보험사업자의 보험거래는 제외
- 담보 및 보증계약에 따른 채권의 발생등에 관한 거래에 관하여는 채무보증 계약에 관한 규정을 준용
- 비거주자가 부동산 담보를 취득하는 경우에는 채무보증 계약에 관한 규정 및 비거주자의 국내부동산 취득에 관한 규정을 준용
- 조합 기타 이와 유사한 계약에 따른 채권의 발생등에 관한 거래로서 해외 직접투자에 해당하는 경우에는 제9장을 적용

- 거주자와 비거주자간 상속·유증·증여에 따른 채권의 발생등에 관한 거래
- 거주자가 해외에서 학교 또는 병원의 설립·운영 등과 관련된 행위 및 그에 따른 자금의 수수
- 거주자의 자금통합관리 및 그와 관련된 행위

□ 신고의무

○ 외국환은행장 신고사항 (규정 제7-46조 제1항)

- 거주자와 비거주자간에 계약 건당 미화 3천만불 이하인 경우로서 부동산 이외의 물품임대차 계약을(소유권 이전하는 경우를 포함) 체결하는 경우
- 소유권 이전의 경우를 제외하고 국내의 외환운송업자와 비거주자간의 선박이나 항공기를 임대차기간이 1년 이상인 조건으로 외국통화표시 임대차계약을 체결하는 경우

○ **한국은행총재 신고사항** (규정 제7-46조 제2항)

- 외국환은행장 신고사항 및 신고면제사유를 제외하고 그 이외의 기타 자본거래는 한국은행총재에게 신고
- 다만, 거주자(외국환업무취급기관 포함)가 원화증권 및 원화연계외화증권을 비거주자에게 동일인당 500억원을 초과하여 대여하는 경우에는 차입하고자 하는 비거주자가 신고하여야 하며, 거주자의 자금통합관리 및 그와 관련된 행위를 하고자 하는 경우에는 자금통합관리 개시전에 신고하여야 함

□ **보고의무** (규정 제7-46조 제4항, 제5항)

- 해외에서 학교 또는 병원의 설립·운영 등과 관련된 행위 및 그에 따른 자금의 수수를 위하여 한국은행총재에게 신고한 거주자는 학교 또는 병원의 설립·운영 등과 관련된 자금운영현황 등을 다음 연도 첫째달 20일까지 한국은행총재에게 보고하여야 함
- 자금통합관리 신고를 한 자는 그 운영현황을 매분기별로 익월 20일까지 한국은행총재에게 보고하여야 함

■ **거주자와 비거주자간 기타 자본거래 신고면제사유** (규정 제7-45조 제1항)

1. 한국은행, 외국환업무취급기관이 외국환업무를 영위함에 따라 비거주자에게 담보를 제공하는 경우
2. 신용카드에 의한 현금서비스거래
3. 거주자가 물품의 수출과 관련하여 외국에 있는 금융기관이 발행한 신용장을 그 신용장 조건에 따라 비거주자에게 양도하는 경우
4. 소유권 이전의 경우를 제외하고 국내의 외항운송업자와 비거주자간의 선박이나 항공기(항공기엔진 및 외국환거래업무취급지침에서 정하는 관련 주요부품을 포함하며 이하 이 관에서 같다)를 임대차기간이 1년 미만인 조건으로 외화표시 임대차계약을 체결하는 경우
5. 거주자가 제9장제4절의 규정에 의하여 신고수리를 받아 취득한 외국에 있는 부동산을 비거주자에게 취득신고수리시 인정된 범위 내에서 외국통화표시 임대를 하는 경우

6. 거주자가 비거주자로부터 부동산 이외의 물품을 무상으로 입차하는 경우
7. 비거주자가 이 규정에 의하여 외국으로의 원리금 송금이 허용되는 예금·신탁·증권 등을 금융기관의 자기여신에 관련된 담보로 제공하거나 제3자를 위해 담보로 제공하는 경우
8. 비거주자가 국내에서의 법적절차를 위해 필요한 예치금을 납입하거나 예치금에 갈음하여 내국법인이 발행한 외화증권을 제공하는 경우
9. 보험에 관한 법령의 규정에 의하여 인정된 바에 따라 국내의 거주자가 비거주자와 외국통화표시 보험계약을 체결하거나 외국에 있는 보험사업자와 재보험계약을 체결하는 경우
10. 해외건설 및 용역사업자가 해외건설 및 용역사업과 관련하여 현지에서 비거주자로부터 장비를 입차하는 계약을 체결하는 경우
11. 거주자와 국민인비거주자간에 국내에서 내국통화로 표시되고 지급되는 제7-44조제1항제1호 및 제2호의 거래 또는 행위를 하는 경우
12. 거주자가 비거주자로부터 상속·유증·증여에 의한 채권의 발생등의 당사자가 되는 경우
13. 국제유가증권결제기구에 가입한 거주자가 제7-13조제6호의 일종대출과 관련하여 담보를 제공하는 경우
14. 기관투자가가 인정된 거래에 따라 보유한 외화증권을 외국증권대여기관 (Securities Lending Agent)을 통하여 대여하는 경우
15. 제7-46조제1항제1호의 규정에 해당하는 경우로서 입차계약 만료 전에 수출자유지역내에서 당해 수출자유지역 관리소장의 허가를 받아 폐기처분하는 경우
16. 거주자와 비거주자가 예탁결제원, 증권금융회사 또는 증권대차거래의 중개업무를 영위하는 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통하여 원화증권 및 원화연계외화증권을 차입·대여하거나 이와 관련하여 원화증권, 외화증권 또는 현금(외국통화를 포함한다)을 담보로 제공하는 경우. 다만, 거주자가 대여하는 경우에는 비거주자 동일인당 500억원 이하인 경우에 한함
17. 거주자의 현지법인이 거주자의 보증·담보제공이 수반된 현지금융을 상환하기 위하여 제5절의 규정에서 정하는 바에 따라 국내에서 원화증권을 발행하는 경우로서 현지법인을 위하여 당해 거주자(계열회사를 포함한다)가 보증 및 담보를 제공하는 경우
18. 거주자가 비거주자로부터 국내부동산을 입차하는 경우. 다만, 입차보증금을 지급하는 경우에는 내국통화에 한함
19. 외환동시결제시스템을 통한 결제와 관련하여 거주자 회원은행이 CLS은행과 결제관련 약정(손실부담약정 포함)을 체결하고 동 약정에 따라 자금을 지급 또는 수령하는 경우

20. 외환동시결제시스템을 통한 결제와 관련하여 외국환은행이 비거주자와 결제관련 약정(손실부담에 관한 합의 포함)을 체결하고 동 약정에 따라 자금을 지급 또는 수령하는 경우
21. 종교단체가 해외에 선교자금을 지급하는 경우
22. 비영리법인이 해외에서의 구호활동에 필요한 자금을 지급하는 경우. 다만, 당해법인의 설립취지에 부합하여야 함
23. 비거주자가 거주자로부터 상속·유증을 받는 경우
24. 거주자가 국제기구, 국제단체 또는 외국정부에 대해 의연금, 기부금을 지급 하는 경우

다. 비거주자간 기타 자본거래

□ 비거주자간 기타 자본거래의 적용범위 (규정 제7-47조)

- 비거주자간 내국통화로 표시되거나 지급받을 수 있는 채권의 발생등에 관한 거래
- 비거주자가 다른 비거주자로부터 원화증권 또는 이에 관한 권리를 취득하는 경우

□ 신고의무(규정 제7-48조 제2항)

- 비거주자가 다른 비거주자와 제1항의 규정에 해당하는 경우를 제외하고 제7-47조에 해당하는 거래 또는 행위를 하고자 하는 경우에는 기획재정부 장관에게 신고를 하여야 함

■ 비거주자간 기타 자본거래 신고면제사유(규정 제7-48조 제1항)

1. 외국환은행해외지점, 외국환은행현지법인이 비거주자와 내국통화표시 거래(비거주자와의 내국통화, 원화표시여행자수표 및 원화표시자기앞수표의 매매를 포함)를 하는 경우
2. 국민인 비거주자간에 국내에서 내국통화표시거래(자본거래 포함)를 하는 경우
3. 비거주자가 대한민국내에 체재함에 수반하는 생활비, 일상품 또는 용역의 구입 등과 관련하여 다른 비거주자와 내국통화표시거래를 하거나 비거주자가 대한민국내에서 허용되는 사업의 영위와 관련하여 다른 비거주자와 내국통화표시거래를 하는 경우

4. 비거주자가 다른 비거주자로부터 인정된 거래에 따라 취득한 원화증권을 취득하는 경우
5. 비거주자가 외국에 있는 금융기관과 내국통화표시에금거래를 하는 경우
6. 비거주자간에 예탁결제원, 증권금융회사 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령상 인정된 증권대차거래의 중개업무를 영위하는 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통하여 원화증권을 차입·대여하거나 이와 관련하여 원화증권 또는 현금(외국통화를 포함한다)을 담보로 제공하는 경우
7. 외국인투자자가 외국인투자촉진법 또는 제7장제6절제3관에서 정하는 바에 따라 취득한 증권을 비거주자에게 담보로 제공하는 경우
8. 외국금융기관 및 외국환전영업자가 비거주자와 내국통화, 원화표시여행자수표 및 원화표시자기앞수표의 매매를 하는 경우
9. 비거주자간 상속·유증에 따른 내국통화로 표시되거나 지급받을 수 있는 채권의 발생등에 관한 거래
10. 비거주자간 해외에서 행하는 내국통화표시 파생상품거래로서 결제 차액을 외화로 지급하는 경우
11. 외환동시결제시스템을 통한 결제와 관련하여 비거주자와 다른 비거주자간의 원화가 개재된 다음 각목의 1에 해당하는 거래를 하는 경우
 - 가. CLS은행과 외환동시결제시스템의 비거주자 회원은행간 또는 비거주자 회원은행과 다른 비거주자간의 결제관련 약정
 - 나. 외환동시결제시스템의 비거주자 회원은행이 CLS은행으로부터 CLS은행이 정한 일정 한도의 원화 지급포지션(Short Position)을 받거나 고객인 비거주자가 비거주자 회원은행으로부터 일중(Intra-day) 또는 일일(Over-night) 원화신용공여를 받는 거래
 - 다. 외환동시결제시스템의 비거주자 회원은행간의 결제유동성 감축을 목적으로 하는 In/Out Swap 또는 이와 유사한 거래
 - 라. 유동성공급약정에 따른 CLS은행과 비거주자(Liquidity Provider)간의 현물환, 선물환 또는 스왑거래
 - 마. 외환동시결제시스템의 비거주자가 CLS은행 또는 회원은행으로부터 당초 약정한 통화와 다른 통화로 수령하는 거래
 - 바. CLS은행과 외환동시결제시스템의 비거주자 회원은행간의 손실부담약정 체결
 - 사. 외환동시결제시스템의 비거주자 회원은행과 고객인 비거주자와의 손실부담에 관한 합의
12. 비거주자가 외국으로의 원리금 송금이 자유로운 원화예금 및 원화신탁을 다른 비거주자에게 담보로 제공하는 경우

비거주자와의 3천만달러 이하 물품 임대차계약 신고누락	
위규 내역	의류제조업체 (주)○○○는 '09.12월 베트남 소재 △△△사로부터 재봉기계를 30만달러에 구입한 후 '10.1월 외국환은행장 앞 신고없이 현지 거래업체 □□□사에 재봉기계를 임대하고 매월 임대료를 수취
거래 유의 사항	• 거주자와 비거주자간 계약 건당 3천만달러 이하인 부동산 이외의 물품임대차 계약은 외국환은행장에게 신고하여야 함 • 거주자와 비거주자간 계약 건당 3천만달러를 초과하는 부동산 이외의 물품임대차 계약은 한국은행총재에게 신고하여야 함
은행 확인 사항	• 임대수익금 등을 지급할 경우 관련 증빙 또는 신고여부 확인 필요 • 해외로부터 주기적인 송금이 이루어지는 경우 수령사유 재차 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-44조, 제7-46조

해외법인과의 골프카트 임대차계약 신고누락	
위규 내역	골프장을 경영하는 (주)○○○는 외국환은행장 앞 신고없이 '10.4월 중국 소재 현지법인 △△△유한공사와 골프카트 임대차계약을 체결하고 매월 국내로 송금되는 카트임대료를 수취함
거래 유의 사항	• 거주자가 직접투자한 해외 현지법인과 부동산 이외의 물품임대차 계약도 외국환은행장에게 신고하여야 함
은행 확인 사항	• 거주자가 비거주자와 체결한 채권·채무발생계약과 관련된 자금을 송금하는 경우 사전 신고절차의 이행여부 확인 • 해외로부터 주기적인 송금이 이루어지는 경우 수령사유 재차 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-44조, 제7-46조

외국 시민권자인 자녀(비거주자)에 대한 증여 신고누락	
위규 내역	거주자 ○○○는 '12.6월 현금 1천5백만원과 '13.11월 (주)△△△의 주식 7,000주(재산가액 9천만원)를 미국시민권자인 자녀 □□□에게 증여하고, 이후 관할 세무서에 증여신고를 하였지만 한국은행총재 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	- 거주자의 비거주자에 대한 증여(상속, 유증은 제외)는 한국은행총재에게 신고하여야 함 - 세법상 신고를 완료한 거래이더라도 외국환거래법상 신고 등을 요하는 경우 외국환거래법에 따른 신고기관에 신고하여야 함
은행 확인 사항	거주자와 비거주자간 임대차계약, 조합, 채무의 인수 등 거래시 신고 대상 여부 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-44조, 제7-46조

비거주자에 대한 해외부동산 증여 신고누락	
위규 내역	거주자 ○○○는 외국환은행장 앞 신고 후 미국 LA 소재 해외부동산을 취득하였으나 한국은행총재 앞 신고없이 비거주자인 조카에게 동 해외부동산을 증여 하였음
거래 유의 사항	거주자 본인명의 해외부동산을 비거주자에게 증여하는 경우 한국은행 총재에게 신고하여야 함
은행 확인 사항	- 거주자와 비거주자간 증여 거래시 신고여부 확인 - 해외부동산 처분시 처분보고를 이행하였는지 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-44조, 제7-46조

비거주자에 대한 해외부동산 증여 신고누락	
위규 내역	○○○는 '09.10월 외국환은행장에게 신고수리를 받고 8만달러를 송금하여 미국 소재 해외부동산을 취득하였으나 '12.9월 한국은행총재 앞 신고없이 상기 부동산을 비거주자인 △△△에게 증여하였음
거래 유의 사항	거주자가 비거주자에게 증여를 하는 경우 당해 거주자가 한국은행 총재에게 신고를 하여야 함
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-44조, 제7-46조

영화제작 관련 해외 투자조합과의 투자계약 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 미국 영화제작업체 (주)△△△와 국내 영화 수입금액의 3% 및 판권을 갖는 조건으로 영화제작비용 총 200만달러 중 50만달러 (25%)를 투자하는 것으로 계약을 체결하였으나 한국은행총재 앞 신고없이 외국환은행에 수입대금으로 신고하고 미국 (주)△△△에 50만달러를 송금하였음
거래 유의 사항	거주자의 해외에서 영화제작 등 관련 투자조합계약 체결은 한국은행 총재에게 신고하여야 함
은행 확인 사항	- 송금시 입증서류(INVOICE 및 계약서 등)에 명시된 내용을 통해 무역 관련 송금인지 확인 - 거주자가 비거주자와 특정한 자본거래(증권취득, 보증계약 등) 이외의 거래를 하는 경우 한국은행총재 신고사항인지 여부 확인 - 조합설립 유사(조합)는 한국은행총재 신고필증 첨부 후 송금할 수 있음을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-44조, 제7-45조, 제7-46조

해외 조합형태 합자회사 설립에 따른 투자 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 한국은행총재 앞 사전신고없이 '11.10월 인도네시아 소재 현지법인과 조합형태의 합자회사를 설립하였고 '13.2월 한국은행에 동 사항을 사후신고 하였음
거래 유의 사항	거주자와 비거주자간의 조합과 유사한 계약을 하는 경우 한국은행 총재에게 사전신고 하여야 함
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-44조, 제7-46조

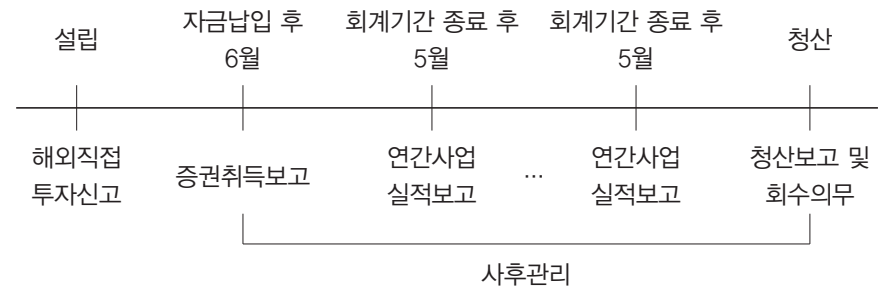
해외 신약개발 투자조합과의 투자계약 신고누락	
위규 내역	○○○ 는 '13.6월 한국은행총재 앞 사전신고없이 캐나다 현지법인과 신약 개발을 위한 투자계약을 체결하였으며 '13.7월 한국은행에 사후신고 하고 캐나다 현지법인에 50만달러를 송금하였음
거래 유의 사항	거주자와 비거주자간의 조합과 유사한 계약을 하는 경우 한국은행 총재에게 사전신고 하여야 함
관련 법규	「외국환거래규정」 제7-44조, 제7-46조

외국환거래 절차안내 및 사례소개

제3장

해외직접투자 및 부동산 취득

I 해외직접투자



가. 해외직접투자의 개념 (외국환거래법 제3조 및 시행령 제8조)

□ 해외직접투자란 ‘증권취득 또는 금전대여를 통해 외국법인(설립 중 법인 포함)과 지속적인 경제관계를 맺는 행위’를 말함

① 증권취득을 통한 해외직접투자(지분투자)

- 투자비용*이 10% 이상 인 경우

- ☑ 임원의 파견
- ☑ 계약기간이 1년 이상인 원자재 또는 제품의 매매계약의 체결
- ☑ 기술의 제공·도입 또는 공동연구개발계약의 체결
- ☑ 해외건설 및 산업설비공사를 수주하는 계약의 체결

- 이미 지분투자한 외국법인의 주식(출자지분)을 추가 취득하는 행위

② 금전대여를 통한 해외직접투자(대부투자)

- 이미 지분투자한 외국법인에 대한 장기(1년 이상) 금전대여

* 현지법인에 대한 단기(1년 미만) 금전대여는 규정 제7~16조에 따른 한국은행총재 앞 비거주자에 대한 금전대출 신고사항에 해당

■ 외국환거래법령에서 정한 해외직접투자

외국환거래법 (제3조 제1항 제18호)	외국환거래법 시행령(제8조)
외국법령에 따라 설립된 법인(설립 중인 법인을 포함)이 발행한 증권을 취득하거나 그 법인에 대한 금전의 대여 등을 통하여 그 법인과 지속적인 경제관계를 맺기 위하여 하는 거래 또는 행위로서 대통령령으로 정하는 것	1. 외국 법령에 따라 설립된 법인(설립 중인 법인을 포함)의 경영에 참가하기 위하여 취득한 주식 또는 출자지분이 해당 외국법인의 발행주식총수 또는 출자총액에서 차지하는 비율(주식 또는 출자지분을 공동으로 취득하는 경우에는 그 주식 또는 출자지분 전체의 비율을 말한다. 이하 이 항에서 “투자비율”이라 한다)이 100분의 10 이상인 투자 2. 투자비율이 100분의 10 미만인 경우로서 해당 외국법인과 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 관계를 수립하는 것 가. 임원의 파견 나. 계약기간이 1년 이상인 원자재 또는 제품의 매매계약의 체결 다. 기술의 제공·도입 또는 공동연구개발계약의 체결 라. 해외건설 및 산업설비공사를 수주하는 계약의 체결 3. 제1호 또는 제2호에 따라 이미 투자한 외국법인의 주식 또는 출자지분을 추가로 취득하는 것 4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 외국법인에 투자한 거주자가 해당 외국법인에 대하여 상환기간을 1년 이상으로 하여 금전을 대여하는 것

나. 신고의무

□ 신규(중액)신고의무 (규정 제9-5조 제1항)

- 거주자가 해외직접투자(중액투자를 포함)를 하고자 하는 경우 지정거래 외국환은행장에게 신고하여야 함
- 단, 이미 투자한 외국법인이 자체이익유보금 또는 자본잉여금으로 중액 투자하는 경우로서 거주자가 최대주주가 아닌 경우에는 사후보고할 수 있음
- 누적 투자금액이 미화 50만불 이내에서의 투자의 경우에는 투자금의 지급이 있는 날로부터 1개월 이내에 사후보고할 수 있음

□ 변경신고의무 (규정 제9-5조 제2항)

- 해외직접투자자와 관련하여 이미 신고한 내용을 변경하고자 하는 경우 지정거래외국환은행장에게 변경신고를 하여야 함
- 다만, ① 투자자의 상호·대표자·소재지, 현지법인명, 현지법인의 소재지를 변경한 경우, ② 투자자의 합병·분할에 의한 투자주체 변경, ③ 현지의 예상치 못한 사정이나 경영상 급박한 사정등으로 사전에 제출한 사업계획을 사전신고 후 변경하는 것이 적절치 않은 경우로서 추가 투자 금액을 필요로 하지 않는 경우에는 변경사유가 발생한 후 3개월 이내에 사후보고할 수 있음

Tip!!

해외직접투자 변경신고

● 투자내용의 변경

- 현지법인의 자회사·손회사 설립
- 현지법인에 대한 해외직접투자자의 지분을 변동
- 대부투자신고 후 1년 이내 자금회수*

* 해외직접투자자의 회생절차 등 신고기관의 장이 불가피하다고 인정하는 경우에 한하여 가능하며, 내용변경신고로 처리

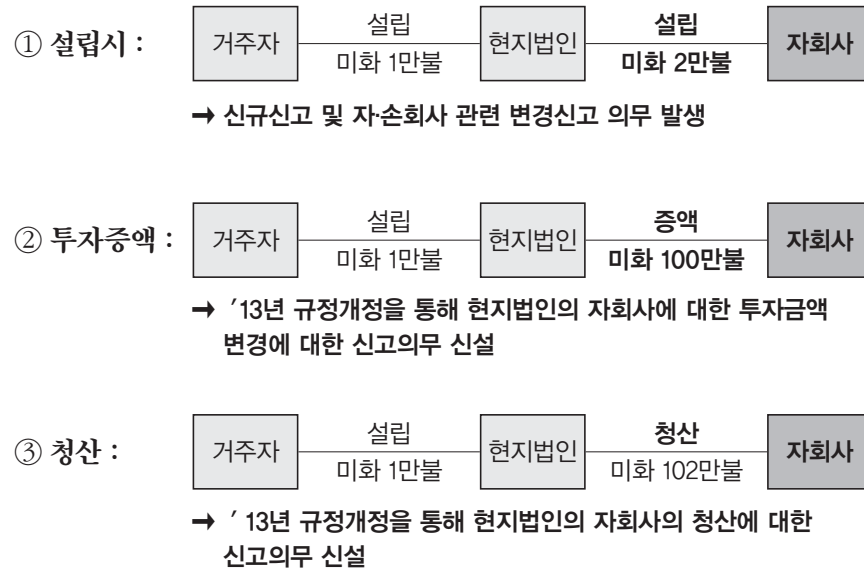
● 투자주체의 변경

- 거주자간 해외투자법인에 대한 지분 양수도를 하는 경우 양수인(신규)·양도인(변경) 모두 신고하여야 함

● 현지법인의 자본증감에 따른 신고의무

유상 증자	주주배정	규정 제9-5조 제1항에 따른 신규 해외직접투자 신고
	제3자배정	규정 제9-5조 제2항에 따른 해외직접투자 변경신고 (∵ 투자자금의 변동없이 현지법인에 대한 지분율만 변동)
무상 증자	자본전입 (잉여금→자본)	규정 제9-5조 제1항에 따른 신규 해외직접투자 신고
	출자전환 (부채→자본)	규정 제9-5조 제2항에 따른 해외직접투자 변경신고
기타	주식병합, 주식분할, 감자, 자산재평가 등 : 변경신고사항	

□ 현지법인의 자회사 및 손자회사의 설립 등에 관한 변경신고의무



□ 해외직접투자자에 관한 연명신고

- 수인이 주식 또는 출자지분을 공동으로 취득하는 경우에는 그 주식 또는 출자지분 전체의 비율을 기준으로 하여 해외직접투자 해당 여부를 판단 (시행령 제8조 제1항 제1호 중 괄호 부분)
- 동일 사업에 대한 투자자가 2인 이상인 경우에는 연명으로 신고할 수 있으며(신고서는 투자자별로 작성) 이 경우 투자비율이 가장 많은 거주자 (투자비율이 같은 경우 자본금 규모가 큰 거주자)의 지정거래외국환은행에 신고하여야 함
- 다만, 투자자 각각의 투자비율이 10% 미만인 경우에는 반드시 동일한 지정거래외국환은행을 통하여 신고하여야 함

다. 보고의무 및 사후관리의무

□ 보고의무 (규정 제9-9조 제1항)

- 해외직접투자자는 다음의 보고서를 정해진 기한 내에 해당 신고기관의 장에게 제출하여야 함

보고서	제출기한
외화증권(채권)취득보고서	투자금액 납입 또는 대여자금 제공 후 6월 이내
송금(투자)보고서	송금 또는 투자 즉시
연간사업실적보고서	회계기간 종료 후 5월 이내
청산보고서	청산자금 수령 또는 원금회수 후 즉시

■ 투자규모별 신고등 의무

구 분	미화 50만불 이하	미화 50만불~100만불	미화 100만불 초과
신고의무	사전신고	사전신고	사전신고
보고의무	① 증권취득보고 ② (면제) ③ 청산보고	① 증권취득보고 ② 투자현황표 ③ 청산보고	① 증권취득보고 ② 연간사업실적보고 ③ 청산보고
회계감사	회계감사 불요	회계감사 불요	회계감사보고서 또는 세무보고서 제출
회수의무	청산 즉시 잔여재산 회수	청산 즉시 잔여재산 회수	청산 즉시 잔여재산 회수

□ 휴·폐업 등에 따른 보고의무 면제 (규정 제9-9조 제1항 단서)

- 해외직접투자자 또는 투자한 현지법인이 휴·폐업 등으로 인해 보고서 등을 제출하는 것이 불가능하다고 신고기관의 장이 인정하는 경우에는 당해 휴·폐업 등의 기간 중 보고의무가 면제

□ **외국환은행의 사후관리의무** (규정 제9-9조 제2항)

- 외국환은행장은 신고를 받은 해외직접투자사업에 대하여 해외직접투자 관리대장을 작성하고, 신고내용의 이행여부를 확인하는 등 사후관리를 하여야 함

□ **사후관리 면제보고** (규정 제9-9조 제2항 단서)

- 해외직접투자자 및 투자한 현지법인이 휴·폐업 또는 소재불명 등의 상태에 있어 신고기관의 장이 해외직접투자자 및 투자한 현지법인으로 부터 관련 보고서나 서류를 제출받는 것이 불가능한 것으로 인정되는 경우에는 신고기관의 장은 휴·폐업 또는 소재불명 등의 사실을 한국수출입은행장에게 보고하여야 함

라. 청산 및 투자금 회수의무

- 해외직접투자자가 해외 현지법인을 청산한 경우 투자원금 및 과실을 즉시 국내로 회수하고 이를 신고기관에 보고하여야 함
- 다만 해외에서 이 규정에 의해 인정된 자본거래를 하고자 하는 경우 회수하지 않을 수 있으며, 이 경우에는 외국환거래법령에 따른 신고절차 준수 필요

마. 역외금융회사에 대한 해외직접투자

□ **역외금융회사의 개념**

직접 또는 자회사를 통하여 증권, 채권 및 파생금융상품에 투자하여 수익을 얻는 것을 주된 목적으로 외국법에 따라 설립된 회사(설립중회사 및 계약형태 포함)로서 설립준거법령지역에 실질적인 경영활동을 위한 영업소를 설치하지 않은 회사

□ **역외금융회사에 대한 해외직접투자**

- 해외직접투자에 준하는 투자로 총투자금액(부채성증권 매입 등)이 역외금융회사 총자산의 10%이상인 경우에 역외금융회사에 대한 투자를 목적으로 외국금융기관에 대하여 투자를 하는 경우

□ **역외금융회사에 대한 해외직접투자 신고의무** (규정 제9-15의2조)

- 거주자(개인 및 개인사업자 제외) 및 그 현지법인 등(현지법인 및 그 자회사, 손회사 또는 해외지점)이 역외금융회사에 대한 해외직접투자를 하고자 하는 경우 한국은행총재에게 신고하여야 함

□ **역외금융회사에 대한 해외직접투자 변경(폐지)신고**

- 역외금융회사 등에 대한 해외직접투자 신고를 한 자가 그 신고내용을 변경하거나 역외금융회사를 폐지하고자 하는 경우 한국은행총재에게 신고하여야 함

□ **분기별 투자현황 보고의무** (규정 제9-15의2조 제5항)

- 역외금융회사에 대한 해외직접투자 신고를 한 자는 매분기별 역외금융회사의 설립 및 운영 현황 등을 다음 분기 첫째달 20일까지 한국은행총재 및 금융감독원장에게 보고하여야 함

현지법인의 지분 무상 취득 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '12.10월 외국환은행장에게 해외직접투자 신고 후 러시아 현지법인 지분(51%)을 취득하였으나, '14.6월 외국환은행장 앞 해외직접투자 신고없이 동 현지법인의 지분 20%를 공동투자자(비거주자)로부터 무상취득하였음 ○○○는 '11.7.22. 외국환은행장 앞 해외직접투자 신고없이 일본 소재 현지법인의 지분 10%를 무상인수하였음
거래 유의 사항	• 거래당사자는 국내에서의 송금이 없더라도 현지법인의 지분 취득 이전에 해외직접투자 사전신고 필요
은행 확인 사항	• 해외직접투자자와 관련한 모든 신고절차는 사전신고가 원칙 • 사전신고의무를 누락한 경우에는 제재기관의 제재를 받은 후 신고 기관에 사후신고를 할 수 있음을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조

2인 이상 공동으로 해외직접투자시 투자지분 합계 10% 이상(연명신고)	
위규 내역	동일 계열소속 (주)○○○, (주)△△△, (주)□□□ 등 3개사는 공동으로 취득하는 현지법인 투자지분 합계가 10%이상에 해당하여 외국환은행장 앞 3개사의 연명 신고사항임에도 불구하고 '10.4월~'11월중 각각 200만~400만달러를 중국소재 현지법인에 투자(투자지분은 모두 10%미만)하는 내용의 해외직접투자 신고를 개별적으로 각각 외국환은행에 신고함
거래 유의 사항	• 거래당사자는 개별 투자지분이 10%미만이라도 공동투자한 투자지분 합계가 10%이상인 경우, 최다출자자가 외국환은행장 앞 연명하여 해외직접투자 사전신고해야 함 • 연명신고 대상이 아닐 경우에는 한국은행총재 앞 외화증권취득 신고 필요
은행 확인 사항	• 해외직접투자 연명 신고수리 심사과정에서 당해 건이 해외직접투자자에 해당(전체 투자비율 합계 10%이상)되는지 여부를 확인 • 합산 투자비율이 10%미만인 경우에는 외화증권취득거래에 해당되어 한국은행총재 앞 신고사항임을 안내 • 2인 이상의 공동 투자로서 총 투자비율 합계가 10%이상인 경우 투자비율이 가장 높은 거주자가 연명으로 신고를 해야 함을 안내 • 해외직접투자 요건(투자비율 10%이상 등) 숙지
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조

거주자가 현지법인 차입금 상환 목적으로 송금시 수취인 오류	
위규 내역	(주)○○○의 중국 현지법인 △△△은 현지 금융기관으로부터 외화자금 56만달러를 차입 이후 중국 현지법인의 재무상태가 악화됨에 따라 (주)○○○가 상환 자금을 현지법인에게 송금하며 해외직접투자자로 입력하였으나 외국환 은행장 앞 신고를 하지 않음 * 현지 금융기관에게 송금하여 상환하는 경우에는 신고의무 없음
거래 유의 사항	• 현지금융에 대한 상환인 경우 현지금융기관을 수취인으로 하여 송금 해야 하고 해외직접투자인 경우 외국환은행의 장에게 신고해야 함
은행 확인 사항	• 외국환은행은 해외로 송금되는 자금에 대해 사유를 정확히 판단하고 신고 등의 절차가 이행될 수 있도록 안내 • 과거 신고 사유를 확인하여 이에 해당하는 금액이 아닌지 확인필요
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조

해외직접투자금액 납입 후 지분취득 미이행(변경신고 후 회수)	
위규 내역	(주)○○○는 '10.4월 현지기업과 합작사 설립 목적으로 외국환은행장에게 해외직접투자 신고 후 10만달러를 송금하였으나, 합작사 설립이 무산되어 지분취득을 미이행하였음에도 변경신고를 하지 않음
거래 유의 사항	• 거래당사자는 해외직접투자 신고 후 투자금액을 송금한 경우 투자금 납입 후 6개월 이내에 외국환은행장에게 외화증권취득사실을 보고 • 해외직접투자자 명의로 지분취득이 이행되지 않은 경우 해외직접투자 변경신고 한 후 투자금을 회수
은행 확인 사항	• 해외직접투자 사전신고시 일정기간경과(6개월)후에도 외화증권취득을 이행하지 못한 경우 관련법규 위반임을 안내 • 해외직접투자 사후관리시 최초 신고한 내용대로 지분이 취득되었는지를 확인 • 기한 내 외화증권취득을 보고받지 못한 경우 이행을 독촉
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조, 제9-9조

다른 거주자로의 현지법인 지분양도 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 외국환은행장에게 해외직접투자 신고를 마친후 '11.8월 태국 소재 현지법인을 지분율 100%로 설립하였으나, 현지법상 동일인에 의한 100% 지분보유가 불가능하여 외국환은행장 앞 신고없이 '12.2월 당초 현지법인 설립에 참여하였던 발기인 3명에게 1주씩 양도하였음
거래 유의 사항	거주자간 지분 양수도의 경우 송금 여부에 관계없이 양도인·양수인 모두 외국환은행장에게 신고의무 존재
은행 확인 사항	- 사후보고서를 받았을 때 신고주체 및 신고금액과 동일하게 지분취득 되었는지 확인 - 단 1주를 취득한 경우일지라도 사전신고 대상임을 안내 - 현지법 준수를 위한 불가피한 지분의 변경이더라도 사전신고가 이루어 져야 함을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조

현지법에 따른 불가피한 현지법인 지분율 변경신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 필리핀 소재 현지법인을 완전자회사(지분율 100%)로 설립 한다고 외국환은행장 앞 사전신고를 하였으나, 현지법상 복수의 주주가 필요하여 현지인을 주주로 참여시켰음에도 이에 따른 변경신고를 누락하였음
거래 유의 사항	거래당사자는 해외직접투자 신고한 내용을 변경하고자 하는 경우 사전에 해외직접투자 변경신고
은행 확인 사항	- 해외직접투자 사후관리시 최초 신고한 내용대로 지분이 취득되었는지를 확인 - 현지법인에 대한 해외직접투자자의 지분율 변동에 관한 변경신고를 이행하지 못한 경우 관련 법규 위반임을 안내 - 현지법 준수를 위한 불가피한 지분율의 변경이더라도 사전신고가 이루어져야 함을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조

해외현지법인에 대한 현물출자 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '13.2월 ~ '13.4월중 4차례에 걸쳐 중국에서 기계장치를 구매한 후 외국환은행장 앞 해외직접투자 신고없이 베트남 소재 현지 법인에 현물출자하였음
거래 유의 사항	• 현금투자액 뿐만 아니라 현물출자도 사전신고 대상 • 부득이 무역거래를 통해 현지 수출한 현물을 출자할 경우에도 자본 전입 이전에 외국환은행장 앞 신고
은행 확인 사항	• 송금금액과 지분취득금액이 불일치할 경우 불일치사유를 확인 • 외국환은행장 앞 신고없이 현물투자 등이 이루어진 경우에는 관련 법규 위반임을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조

회사 분할에 따른 현지법인에 대한 지분을 변경신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 주주총회 의결에 따라 (주)△△△의 해외 사업장 부문이 분할되어 설립된 신설법인으로서, '13.12월 외국환은행장 앞 해외직접투자 신고없이 존속법인인 (주)△△△ 으로부터 3개국 7개 현지법인의 지분(100%)을 양수하였음
거래 유의 사항	• 신설법인이 존속법인으로부터 지분을 양수받아 해외직접투자(종액투자 포함)를 하고자 하는 경우에도 지정거래외국환은행장 앞 사전신고
은행 확인 사항	• 해외직접투자자와 관련한 모든 신고절차는 사전신고가 원칙 • 사전신고의무를 누락한 경우에는 제재기관의 제재를 받은 후 신고 기관에 사후신고를 할 수 있음을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조

우회·편법적 송금을 통한 자본금 납입	
위규 내역	(주)○○○는 중국 소재 현지법인에 대한 증자를 하면서 지정거래외국환은행이 아닌 다른 은행을 통해 화물운임으로 '12.2월 ~ '13.1월 기간중 17만달러를 송금하였음
거래 유의 사항	거주자가 해외직접투자(증액투자 포함)를 하고자 하는 경우 지정거래 외국환은행장에게 신고하여야 하며, 자본금 납입을 위한 해외송금도 지정거래외국환은행을 통해서 해야 함
은행 확인 사항	- 송금신청서상의 수취인이 해외현지법인인 경우에는 해외직접투자(지분 또는 대부투자) 목적의 송금 여부를 확인 - 관련 법규에서 정한 신고절차를 회피하기 위한 수단으로 편법 송금 하는지에 유의 - 송금금액과 지분취득금액이 불일치시 사유를 확인하고, 지정거래 외국환은행 앞 신고없이 증액투자된 경우에는 관련 법규 위반임을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조

신고내역과 다른 해외직접투자 실시 변경신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '13.10.1. 외국환은행장에게 해외현지법인에 지분투자를 한다고 사전신고를 하였으나, 신고내용과 달리 '13.10.4. 27만달러를 대여금(대부투자)으로 송금하였음
거래 유의 사항	- 거래당사자는 해외직접투자 사전신고시 투자방법(지분투자 혹은 대부 투자)을 명확히 구분하여 신고 - 최초에 신고한 내용과 달라진 경우 외국환은행장 앞 사전변경신고 필요
은행 확인 사항	- 사후보고서 심사시 송금금액과 지분취득금액이 불일치할 경우 불일치 사유를 확인 - 임의로 투자방법을 변경하는 것은 관련 법규 위반임을 안내 - 금전대여(상환기간 1년 이상)를 통한 대부투자는 사전에 지분투자한 해외현지법인에 대해서만 가능함을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조

대부투자의 출자전환 변경신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 외국환은행장에게 해외직접투자 신고 후 '11.9월 베트남 소재 현지법인에 10만달러를 대부투자하였으나, '12.1월 외국환은행장 앞 사전신고하지 않고 대부투자금을 출자전환 하였음
거래 유의 사항	- 이미 지분투자한 외국법인에 대하여 상환기간을 1년 이상으로 하여 금전을 대여하는 것은 해외직접투자(대부투자) 신고사항 - 현지법인 대부투자금에 대해 자본금으로 출자전환하는 경우 외국환 은행장 앞 변경신고를 하여야 함
은행 확인 사항	- 송금신청서상의 수취인이 해외현지법인인 경우에는 해외직접투자(지분 또는 대부투자) 목적의 송금 여부를 확인 - 송금금액과 지분취득금액이 불일치할 경우 불일치사유를 확인하고, 외국환은행장 앞 신고없이 출자전환하는 것은 관련 법규 위반임을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조

대부투자에 대한 만기연장 변경신고누락	
위규 내역	○○○는 '10.8월 외국환은행장에게 해외직접투자(대부투자) 신고 후 현지법인에 50만달러를 대여하였으나, '12.8월 해외직접투자 변경신고 없이 대부투자의 만기를 연장
거래 유의 사항	당초 해외직접투자 신고한 내용이 변경될 경우에는 사전에 해외직접 투자 변경신고할 필요
은행 확인 사항	- 대부투자방식의 해외직접투자 신고 검토시 금전대차계약서상 대부 기간과 상환조건을 확인 - 대부투자의 내용변경은 사전신고사항임을 충분히 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조

II 해외(국내)지사

가. 신고의무 (규정 제9-18조)

□ 거주자로서 다음에 해당하는 비금융기관이 해외지사(지점 또는 사무소)를 설치하고자 하는 경우 지정거래외국환은행장에게 신고하여야 함

해외지점	가. 과거 1년간의 외화획득실적이 미화 1백만불 이상인 자 나. 기타 주무부장관 또는 한국무역협회장이 외화획득의 전망 등을 고려하여 해외지점의 설치가 필요하다고 인정한 자
해외사무소	가. 공공기관 나. 금융감독원 다. 과거 1년간 외화획득실적이 미화 30만불 이상인 자 라. 과거 1년간 유치한 관광객수가 8천명 이상인 국제여행 알선업자 마. 다목에 규정하는 외화획득실적이 미달하는 자로서 2인 이상이 공동으로 하나의 해외사무소를 설치하고자 하는 자 바. 외화획득업자나 수출품 또는 군납품 생산업자로 구성된 협회 또는 조합 등의 법인 사. 중소기업협동조합 아. 국내의 신문사·통신사 및 방송국 자. 기술개발촉진법령에 의하여 교육과학기술부장관으로부터 국외에 기업부설연구소의 설치가 필요하다고 인정받은 자 차. 대외무역법에서 정하는 바에 의하여 무역업을 영위하는 법인으로서 설립 후 1년을 경과한 자 카. 기타 주무부장관 또는 한국무역협회장이 해외사무소의 설치가 불가피하다고 인정한 자(비영리단체를 포함한다)

■ 해외지점과 해외사무소의 구분

- ◇ 해외지점 : 독립채산제를 원칙으로 외국에서 영업활동을 영위
- ◇ 해외사무소 : 외국에서 영업활동을 영위하지 않고 업무연락, 시장조사 등을 수행

대부투자금에 대한 조기회수 변경신고누락

위규내역	(주)○○○는 '14.2월 외국환은행장에게 일본 소재 현지법인에 20만달러를 '14.3월~'16.3월(2년) 기간 중 대부투자한다고 신고하였으나, 해외직접투자 변경신고없이 '15.1월 대부투자금액 중 10만달러를 회수하였음
거래유의사항	- 대부투자자는 외국법인에 대하여 1년 이상 금전을 대여하는 경우에만 가능하므로 특별한 사유*를 제외하고는 1년 이내 대부투자금의 조기 회수가 불가 * 해외직접투자자의 회생절차 등 신고기관의 장이 불가피하다고 인정하는 경우 사전 변경신고 가능
은행확인사항	- 대부투자방식은 대여기간이 1년 이상이어야 하므로 1년 이내 조기 회수가 원칙적으로 불가능함을 안내 - 불가피하게 조기회수를 하고자 하는 경우에는 반드시 회수전 외국환 은행에 변경신고를 하여야 함을 안내 - 현지법인에 대한 단기(1년 미만) 금전대여는 해외직접투자(대부투자)가 아닌 금전대차(거주자의 비거주자에 대한 대출)로 한국은행에 신고하도록 안내
관련법규	「외국환거래규정」 제9-5조

나. 해외지사의 운영

□ 해외지점의 영업기금 (규정 제9-19조)

- 해외지점 설치신고시 신고한 금액 범위 내에서 그 해외지점에 영업기금*을 지급하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행을 통하여 지급하여야 함

* 해외지점의 설치비·유지운영비 및 영업활동을 위한 운전자금을 포함하나, 현 자금융차입에 의한 자금은 제외

- 해외지사 설치신고시 신고한 금액의 범위를 초과하여 영업기금 또는 경비를 송금하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행의 장에게 신고하여야 함

□ 해외사무소의 경비 (규정 제9-20조)

- 해외사무소의 설치비 및 유지활동비는 지정거래외국환은행을 통하여 지급하여야 함

- 해외사무소의 확장에 따른 경비를 지급하고자 하는 경우에는 지정거래외국환은행의 장에게 신고하여야 함

- 지정거래외국환은행의 장은 설치비의 정산 결과 미사용잔액이 있는 경우 이를 유지활동비로 전용하게 할 수 있으며, 그 전용금액은 당해 사무소의 유지활동비 지급총액에 합산하여 관리하여야 함

다. 해외지점의 영업활동 및 결산보고

□ 해외지점의 영업활동 (규정 제9-22조)

- 해외지점이 다음에 해당하는 거래 또는 행위를 하고자 하는 경우 한국은행총재에게 신고하여 수리를 받아야 함

① 부동산에 관한 거래 또는 행위

* 단, 해외지점의 영업기금과 이익금유보액 범위내에서 사무실 및 주재원의 주거용 부동산 등 해외에서의 영업활동에 필요한 외국에 있는 부동산의 취득 등과 관련하여 행하는 부동산 거래는 제외

② 증권에 관한 거래 또는 행위

* 단, 당해 해외지점의 영업활동과 관련하여 당해 주재국 법령에 의한 의무를 이행하기 위한 경우와 당해 주재국내의 정부기관 또는 금융기관이 발행한 증권으로서 즉시 환금이 가능하며 시장성이 있는 증권에 대한 거래 제외

③ 비거주자에 대한 상환기한이 1년을 초과하는 대부

□ 해외지점의 결산보고 (규정 제9-23조)

- 해외지점을 설치한 자는 당해 거주자의 매 회계기간별로 각 해외지점의 결산재무제표 및 그 부속서류와 결산결과 발생한 순이익금의 처분내역을 그 결산일부터 5월 이내에 지정거래외국환은행의 장에게 제출하여야 함

- 결산이익금의 처분은 ① 전기이월 결손에의 충당, ② 국내회수 후 외국환은행에 원화로 대가로 매각하거나 거주자계정에의 예치, 또는 ③ 당해 해외지점의 영업기금으로 운용하여야 함

라. 해외지사 설치에 대한 사후관리

□ 해외지사의 설치완료 및 영업활동 보고 등 (규정 제9-25조)

- 해외지사 설치신고를 한 날부터 6월 이내에 신고기관의 장에게 설치행위의 완료내용을 보고
- 해외지사가 부동산을 취득·처분하는 경우 그 취득 또는 처분일부터 6월 이내에 신고기관의 장에게 그 취득·처분내용을 보고
- 해외지사의 연도별 영업활동 상황(외화자금의 차입 및 대여명세표를 포함한다)을 해당 연도 종료일부터 5월 이내에 신고기관의 장에게 제출

□ 해외지사의 변경 및 폐쇄 (규정 제9-24조)

- 해외지사의 명칭 또는 위치를 변경한 자는 변경 후 3개월 이내에 지정 거래외국환은행의 장에게 그 변경내용을 사후보고
- 해외지사 폐쇄시 잔여재산을 국내로 즉시 회수하고 당해 해외지사의 재산목록, 대차대조표, 재산처분명세서, 외국환매각증명서류를 신고기관의 장에게 제출
 - 단, 해외에서 이 규정에 의해 인정된 자본거래를 하고자 하는 경우에는 국내로 회수하지 아니할 수 있음

해외지사(해외지점 및 해외사무소)의 신규 설립 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 '11.7월 외국환은행의 장에게 사전신고하지 않고 두바이에 해외지점을 설립 (주)○○○는 '12.12월 외국환은행의 장에게 사전신고하지 않고 라오스 현지에 해외연락사무소(해외사무소)를 설립
거래 유의 사항	• 해외사무소나 해외지점을 신규 설립할 경우에는 반드시 지정거래 외국환은행에 사전신고
은행 확인 사항	• 송금 사유를 명확히 확인한 후 송금절차를 진행 • 수취인명과 송금인명이 유사한 경우 해외현지법인 혹은 해외지사 여부를 확인 • 사무소 자체 설치비, 운영비로 확인되는 경우 해외지사 설치신고 안내 • 특히 해외사무소의 경우 대부분 자금수입원이 국내 본사 송금에 의존하므로 동일 수취인에 대한 주기적인 송금에는 주의할 필요 • 해외지사 설치 초기 자금을 직원을 통해 휴대 반출하는 경우가 있으므로 환전액이 해외체제기간 및 지역 등에 비해 과다할 경우 사유 등을 명확히 파악
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-18조

해외지사의 형태 변경(해외사무소↔해외지점)	
위규 내역	(주)○○○는 '09.4월 사우디아라비아에 해외사무소를 설치한다고 지정 외국환은행장 앞 사전신고 하였으나, 독립채산제인 해외지점을 설치 하였음
거래 유의 사항	• 해외지사설치 신고시 해외사무소와 해외지점 여부를 명확히 구분 하여 신고
은행 확인 사항	• 거래당사자가 해외지사 설치 사전신고를 할 때 해외지점·해외 사무소 여부를 명확히 확인해야 함 • 해외사무소는 현지 업무연락, 시장조사 및 정보수집만을 담당하고 자체적인 수입원이 없는 바, 국내본사에서 해외사무소로 당발 송금 사유를 명확히 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-18조

해외사무소 설치 신고 후 현지법인 설립	
위규 내역	(주)○○○는 '11.3월 해외지사 설치 사전신고를 하고 외화자금을 송금 하였으나 해외지점이 아닌 현지법인을 설립
거래 유의 사항	• 해외진출시 해외지사 설치와 현지법인 설립을 명확히 구별하여 사전 신고 필요
은행 확인 사항	• 기업이 해외지사와 해외법인의 차이를 인지하기 어려울 수 있다는 점을 감안하여 해당 신고 처리시 해외법인과 해외지사의 차이를 충분히 안내 • 해외지사에 대한 철저한 사후관리 실시
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-18조

해외지사의 폐쇄	
위규 내역	(주)○○○는 '10.7월 외국환은행에 중국 소재 해외사무소 설치 신고를 하고 직원을 상주 파견하였다가 '11.11월 철수하면서 해외사무소 폐쇄에 따른 서류 등을 외국환은행에 제출하지 아니하였음
거래 유의 사항	• 해외지사를 폐쇄할 때에는 잔여재산을 국내로 즉시 회수 • 당해 해외지사의 재산목록, 대차대조표, 재산처분명세서, 외국환매각 증명서류를 지정거래외국환은행에 제출
은행 확인 사항	• 해외지사로부터의 거액의 타발송금은 해당 해외지사의 청산 대금 일 수 있으므로 사유를 명확히 파악
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-24조

해외사무소 운영경비 편법 송금	
위규 내역	컨설팅회사인 (주)○○○는 외국환은행장에 신고없이 '10.2월 시장 조사 목적으로 인도 현지에 사무소를 설치하고, '10.3월~'11.8월중 매월 3천달러씩 사무소 운영경비를 증여성 송금 방식으로 송금하였음
거래 유의 사항	• 현지사무소에 대한 운영경비 송금시에는 사유를 명확히 하여 신고 필요
은행 확인 사항	• 지급신청서상 수취인이 해외지사로 추정되는 문구(××Branch, ××Office, ××Representative 등)로 기재된 경우 해외지사가 정당하게 설립되었는지 확인 • 증여성 송금의 수취인이 개인이 아닌 현지법인 또는 해외지사인 경우 송금사유 재차 확인 • 동일 수취인에 대한 증여성 송금이 반복적으로 이루어지는지 여부 확인 • 사전신고절차를 이행하지 않은 해외사무소 설립에 대해서는 감독 기관의 제재 등 적법절차를 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-18조

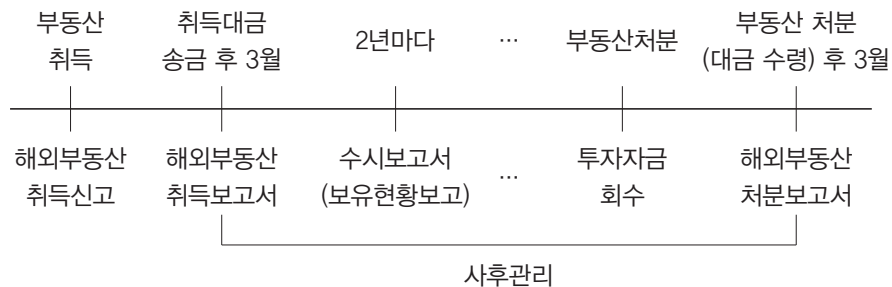
해외사무소 폐쇄 후 현지법인 설립 신고누락	
위규 내역	자동차부품 제조업체인 (주)○○○는 '10.6월 외국환은행장 신고없이 미국 소재 현지사무소를 폐쇄하고 이로 인해 발생한 잔여재산 및 운영중 발생한 잔여재산으로 자동차 부품판매업을 영위하는 현지법인을 설립함
거래 유의 사항	• 해외지사를 폐쇄할 때에는 잔여재산을 국내로 즉시 회수 • 당해 해외지사의 재산목록, 대차대조표, 재산처분명세서, 외국환매각 증명서류를 지정거래외국환은행에 제출 • 잔여재산을 국내로 즉시 회수 하지 않고 현지법인을 설립하는 경우 해외직접투자 신고가 필요하며, 신고가 이행되지 않은 현지법인에는 송금할 수 없음
은행 확인 사항	• 해외사무소의 설치비 및 유지활동비와 관련된 송금액이 사무소활동에 비추어 적정한지를 확인 • 해외지사 설치완료보고, 연도별 영업활동보고 등 확인 • 해외지사 폐쇄 보고시 회수대상 잔여재산 보유여부 확인 • 해외직접투자 신고가 이행되지 않은 현지법인에는 송금할 수 없음을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-18조, 제9-24조, 제9-25조

해외지사 설치 후의 사후보고서 제출의무	
위규 내역	(주)○○○는 '10.12월 해외지점 설치신고를 하고 영업활동을 영위 하였으나 매 회계기간별로 제출하여야 하는 해외지점의 결산재무제표 및 부속서류 등을 제출하지 않음
거래 유의 사항	• 해외지점을 설치한 자는 당해 설치자의 매 회계기간 별로 각 해외 지점의 결산재무제표 및 그 부속서류와 결산결과 발생한 순이익금의 처분 내역을 결산일로부터 6개월 이내에 지정거래외국환은행장에게 제출하여야 함
은행 확인 사항	• 설치신고시 거래당사자에게 사후관리의무를 이행하여야 함을 안내 (설명서 교부) • 사후보고서 제출시기 임박시에는 거래당사자에게 사후보고 준수를 안내 • 사후보고서 제출시기 경과시에는 거래당사자에게 사후보고를 독촉
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-18조

사후신고없이 현지법인에 대해 송금(후속거래)	
위규 내역	(주)○○○는 외국환은행에 신고하지 않고 '10.5월 해외사무소 설치 및 운영비 5만달러를 송금하여 '10.10월 과태료 처분 받았는데도 사후신고를 하지 않고 '11.6월~'13.2월 기간중 34차례에 걸쳐 해외 사무소의 운영비를 “기타사업서비스” 명목으로 허위기재하여 총 50만 달러를 송금함
거래 유의 사항	• 위규사항이 있을 경우에는 관련사항에 대해 사후신고를 한 후 후속 거래를 진행
은행 확인 사항	• 거래당사자가 제재기관에 대해 법규위반 자진신고를 한 경우 그 처리 경과를 확인할 필요 • 관련 해외송금시에는 사후신고 여부를 확인하고 사후신고가 이루어 지지 않았을 경우 신고를 유도
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-33조

외국기업의 국내지점(사무소) 설치 신고누락	
위규 내역	해외법인 ○○○는 '14.6월 국내에 지점(사무소)를 설치하면서 지정 거래외국환은행장에게 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	• 국내지사는 국내에서 수익을 발생시키는 영업활동을 영위하는 “지점”과 비영업적 기능만을 수행하는 “사무소”로 구분 • 비거주자가 국내지사를 설치하고자 하는 경우 지정거래외국환은행의 장에게 사전신고 필요 • 국내지사 신고를 한 자가 신고내용 변경할 경우 변경신고 필요
은행 확인 사항	• 외국환은행은 본사의 국내지사 운영 관련 자금 거래시 사전신고 유무 확인 필요
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-18조

III 해외부동산 취득



가. 신고의무

□ 거주자가 해외부동산을 취득하고자 하는 경우 다음의 신고기관의 장에게 신고하여 수리를 받아야 함

【외국환은행장 신고】(규정 제9-39조 제2항)

- 투자목적으로 부동산을 취득하는 경우 또는 거주자 본인(배우자 포함)이 해외에서 2년 이상 체재할 목적으로 주택을 취득하는 경우

【한국은행총재 신고】(규정 제9-39조 제4항)

- 외국환은행장 신고수리 대상인 경우를 제외하고 거주자가 외국에서 부동산이나 이에 관한 권리를 취득하고자 하는 때

Tip!

내신고수리 제도

- 해외부동산 매매계약이 확정되기 전에 지정거래외국환은행의 장으로부터 내신고 수리를 받은 경우에는 취득 예정금액의 100분의 10이내(최대 미화 10만불)에서 외국 부동산 취득대금을 지급할 수 있음
- 단, 이 경우 내신고수리를 받은 날로부터 3개월 이내에 신고수리를 받거나 혹은 그 투자자금을 국내로 회수하여야 함

□ 해외부동산 취득 신고면제사유

1. 외국환업무취급기관이 해외지사의 설치 및 운영에 직접 필요한 부동산의 소유권 또는 임차권을 취득하는 경우(당해 해외지점의 여신회수를 위한 담보권의 실행으로 인한 취득을 포함한다)
2. 거주자가 비거주자로부터 상속·유증·증여로 인하여 부동산에 관한 권리를 취득하는 경우
3. 정부가 외국에 있는 비거주자로부터 부동산 또는 이에 관한 권리를 취득하는 경우
4. 외국인거주자와 법 제3조제1항제15호 단서의 규정에 해당하는 거주자가 법 또는 영의 적용을 받는 거래 이외의 거래에 의하여 외국에 있는 부동산 또는 이에 관한 권리를 취득하는 경우
5. 외국환업무취급기관이 외국환업무를 영위함에 따라 해외소재 부동산을 담보로 취득하는 경우
6. 부동산투자회사법에 의한 부동산투자회사, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 금융투자업자가 당해 법령이 정한 바에 의하여 외국에 있는 부동산 또는 이에 관한 권리를 취득하는 경우
7. 법률에 따라 설립된 기금을 관리·운용하는 법인 및 국민연금법 제102조제5항에 따라 국민연금기금의 관리·운용에 관한 업무를 위탁받은 법인이 당해 법령에 따라 해외 자산운용목적으로 부동산을 매매 또는 임대하기 위한 경우
8. 다음 각목의 1에 해당하는 자가 해외자산운용목적으로 부동산을 매매 또는 임대하기 위한 경우로서 다음 각목의 1에서 정하는 범위내에서 외국에 있는 부동산 또는 이에 관한 권리를 취득하는 경우
 - 가. 은행, 보험회사, 종합금융회사 : 당해기관의 관련 법령이나 규정 등에서 정한 범위내
9. 해외체재자 및 해외유학생이 본인 거주 목적으로 외국에 있는 부동산을 임차하는 경우

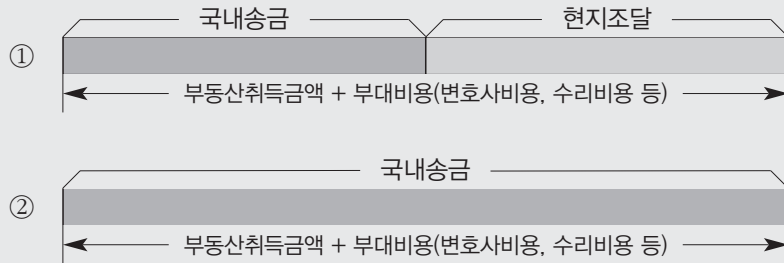
□ 변경신고의무

- 해외부동산취득신고수리를 받은 자가 신고내용을 변경하는 경우에는 변경사항 및 변경사유를 첨부하여 당해 신고수리기관에 제출하여야 함

Tip!

Mortgage Loan

- 아래 ①과 같이 부동산취득금액에 일부 충당하기 위하여 취득부동산을 담보로 하여 현지의 금융기관(비거주자)과 금전대차계약을 체결하는 경우 비거주자와의 금전대차계약(자본거래) 신고의무는 면제됨(규정 제7-13조)
- 다만, 해외부동산취득신고수리서에 현지조달액 및 현지금융기관 등을 기재하여야 함

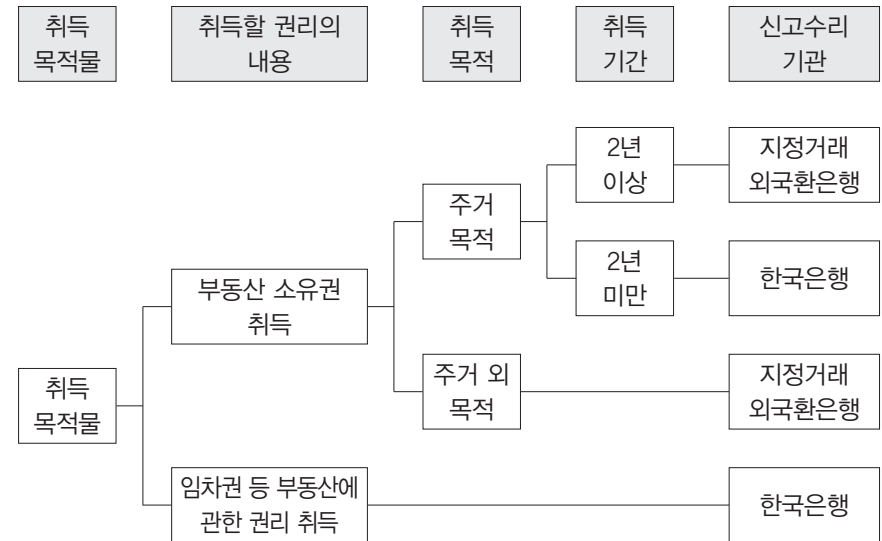


- 해외부동산취득신고수리서 제출 후 현지조달액이 감액 등 변경된 경우 이에 대한 해외부동산취득 변경신고를 이행하여야 함
- 해외부동산취득신고수리서 제출 후 해외에서 체재하는 동안 생활비 등의 사용 목적으로 해당 현지금융기관으로부터의 차입금액을 증액한 경우 이는 신고면제 사유에 해당하지 않고, 한국은행총재 앞 비거주자와의 금전대차신고를 이행하여야 함

□ 신고수리요건 (규정 제9-38조)

- 신용불량자, 조세채납자, 해외이주 수속중인 자 등이 아닐 것
- 현지금융기관 및 감정기관 등에서 적당하다고 인정하는 수준일 것
- 부동산 취득이 해외사업활동 및 거주목적 등 실제 사용목적에 적합할 것

■ 해외부동산 취득 관련 신고수리기관



나. 보고의무

- 해외부동산을 취득한 자는 다음의 보고서를 신고기관의 장에게 제출하여야 함

보고서	제출기한
해외부동산취득보고서	부동산 취득 후 3월 이내
해외부동산처분(변경)보고서	부동산 처분(변경) 후 3월 이내
수시보고서	신고수리일 기준 매 2년마다 제출

다. 회수의무

- 해외부동산취득자가 그 해외부동산을 처분한 경우 투자원금 및 과실을 즉시 국내로 회수하고 이를 신고기관에 보고하여야 함
- 다만 해외에서 이 규정에 의해 인정된 자본거래를 하고자 하는 경우 회수하지 않을 수 있으며, 이 경우에는 외국환거래법령에 따른 신고절차 준수 필요

유학경비 송금을 통한 해외부동산 취득 신고누락	
위규 내역	○○○는 '10.5월~12월중 3차례에 걸쳐 캐나다에 유학중인 자녀의 유학자금 지급을 위해 외화자금을 송금하고, 유학경비에 사용하고 남은 자금과 현지은행으로부터 차입한 자금을 합하여 몬트리올 소재 100만달러 상당의 주택 소유권을 취득하였으나 외국환은행장에게 부동산취득 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	부동산 취득 명의인이 거주자인 경우, 구입자금을 국내에서 송금하지 않더라도 해외부동산 취득 신고 필요
은행 확인 사항	통상적인 유학경비 수준을 초과하는 송금신청이 있을 경우 실제 자금 사용목적 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제5-11조, 제9-39조

신고수리 받은 내용과 다른 명의로 부동산 취득 신고누락	
위규 내역	○○○는 '11.2월 본인명의로 미국 부동산을 취득하기 위해 해외부동산 취득 신고수리를 받고 300만달러를 송금하였으나, 신고 내용과 달리 아들 명의로 부동산을 취득하였음에도 외국환은행장에게 변경신고를 하지 않음
거래 유의 사항	거래당사자는 신고수리를 받은 내용에 변경사항이 발생할 경우 취득 이전에 변경신고 필요
은행 확인 사항	- 부동산취득 최초 신고수리시 신고 내용에 변경사항(명의인, 목적물 등)이 있을 경우 사전에 변경신고가 필요함을 안내 - 해외부동산취득보고서 검토시 신고수리 받은 내용에 따라 부동산을 취득했는지 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-39조

현지법상 취득절차 간소화를 위한 부동산 취득 절차 신고누락	
위규 내역	○○○는 '09.10월 외국환은행장 앞 신고를 거쳐 캄보디아 소재 토지를 49만달러에 매입하는 계약을 체결하였으나, '11.11월 외국환은행장에게 해외직접투자신고를 하지 않고 현지법인 △△△ LLC를 설립하고 송금된 자금 49만달러를 법인에 투자하여 법인 명의로 동 토지를 취득하면서 부동산 취득 변경신고를 하지 않음
거래 유의 사항	• 현지법상 외국인 부동산 취득절차가 복잡하여 현지법인을 설립하고 법인 명의로 부동산을 취득하는 경우, 법인 설립 및 부동산 취득명의 변경신고의무가 있음에 유의
은행 확인 사항	• 해외부동산 취득신고 수리시 신고한 내용에 따라 부동산 소유권을 취득해야 하며, 변경사항이 있을 경우 사전에 변경신고를 해야 한다는 점을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-5조, 제9-39조

해외부동산 취득신고 후 자금조달방법 변경 신고누락	
위규 내역	○○○는 필리핀 부동산 구입을 위해 외국환은행장에게 구입자금 전액을 국내에서 조달하는 것으로 신고하고 100만달러를 송금하였으나, 신고내용과 달리 국내 송금액 100만달러와 현지 은행으로부터 받은 모기지론 50만달러를 합하여 150만달러를 매도인에게 지급하고 부동산 소유권을 취득하였음에도 취득가액 및 자금조달방법 변경을 외국환 은행장에게 신고하지 않음
거래 유의 사항	• 부동산 취득신고시에는 매매가액 및 자금조달 방법을 정확히 구분기 재하고 국내 송금액에 한하여 신고하는 것이 아님에 유의
은행 확인 사항	• 부동산 매매계약서 등을 통해 거래당사자가 취득하고자 하는 목적물 가액을 정확히 확인 • 구체적인 자금조달 방법을 확인한 뒤 부동산취득 신고를 수리
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-39조

해외부동산 취득보고 누락	
위규 내역	(주)○○○는 외국환은행장에게 부동산취득 신고수리를 받고 250만 달러를 송금하여 미국 부동산 소유권을 취득하였으나, 자금 송금 후 외국환은행에 부동산 취득보고를 하지 않음
거래 유의 사항	• 해외 부동산은 최초 취득시 신고의무 이외에도 취득자금 송금 후의 취득보고의무, 처분시 처분보고 및 매각자금 회수의무 등 보유·처분과 관련된 보고의무가 있음에 유의
은행 확인 사항	• 부동산취득보고, 보유보고, 처분보고 등 사후관리에 유의 • 취득신고시 거래당사자에게 사후보고의무가 있음을 명확히 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-39조, 제9-40조

해외 부동산 취득신고 내용 미이행	
위규 내역	○○○는 '12.9.10. 미국 소재 주택을 구입하기 위하여 외국환은행에 신고하고 100만달러를 송금하였으나, 이후 부동산 매매계약이 취소되었음에도 외국환은행에 부동산취득 변경신고없이 자금을 국내로 회수하지 않음
거래 유의 사항	• 현지 사정변경으로 부동산 소유권을 취득하지 못하게 될 경우에는 최초 신고내용이 변경된 것이므로 변경신고 필요 • 부동산 소유권 취득 및 송금자금 회수가 불가능한 경우 자금 사용내역을 소명해야 하며, 소명이 불충분할 경우 신고내용 미이행으로 제재조치를 받을 수 있음에 유의
은행 확인 사항	• 해외부동산 취득신고 수리시 신고한 내용에 따라 부동산 소유권을 취득하지 못할 경우 변경신고 후 송금된 자금을 국내로 회수해야 한다는 점을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-39조

IV 비거주자 국내부동산 취득

가. 신고의무

□ 비거주자가 국내부동산 또는 이에 관한 권리(물권, 임차권 등)를 취득하고자 하는 경우 다음의 신고기관의 장에게 신고하여야 함

【외국환은행장 신고】(규정 제9-42조 제2항)

- 외국으로부터 휴대수입 또는 송금(대외계정에 예치된 자금 포함)된 자금으로 취득하는 경우
- 거주자와 인정된 거래에 따른 담보권을 취득하는 경우
- 위의 두 가지 방법으로 혹은 신고면제사유*에 해당하여 신고없이 부동산을 취득한 비거주자로부터 부동산을 취득하는 경우

【한국은행총재 신고】(규정 제9-42조 제3항)

- 신고면제사유 및 외국환은행장 신고대상에 해당하는 경우를 제외한 모든 비거주자의 국내부동산 취득

■ 비거주자의 국내부동산 취득 신고면제사유

- ① 「해저광물자원개발법」의 규정에 의하여 비거주자인 조광권자가 국내에 있는 부동산 또는 이에 관한 권리를 취득하는 경우
- ② 비거주자가 본인, 친족, 종업원의 거주용으로 국내 부동산을 임차하는 경우
- ③ 국민인 비거주자가 국내에 있는 부동산 또는 이에 관한 권리를 취득하는 경우
- ④ 비거주자가 국내에 있는 비거주자로부터 토지 이외의 부동산 또는 이에 관한 권리를 취득하는 경우
- ⑤ 외국인비거주자가 상속 또는 유증으로 인하여 국내에 있는 부동산 또는 이에 관한 권리를 취득하는 경우

해외부동산에 대한 담보권 취득 신고누락

위규 내역	○○○는 '14.4.14. 비거주자 △△△에게 2억원을 대여하면서 채무자 △△△ 소유 미국 부동산에 채권최고액 19만달러 상당의 근저당권을 설정하였으나 한국은행총재에게 신고하지 않음
거래 유의 사항	• 해외 부동산 소유권 취득이 아닌 담보권 등 부동산에 관한 권리를 취득할 때에도 한국은행총재 앞 사전신고대상에 해당함에 유의
은행 확인 사항	• 부동산 관련 권리의 내용 및 실질성을 확인하고 신고수리
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-39조

□ 매각대금의 해외지급 (규정 제9-43조)

- 비거주자가 국내에 있는 부동산 또는 이에 관한 권리의 매각대금을 외국으로 지급하고자 하는 경우에는 당해 부동산 또는 이에 관한 권리의 취득 및 매각을 입증할 수 있는 서류를 외국환은행의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 재외동포의 국내재산 반출의 경우에는 제4-7조의 규정을 적용한다.
- 상기 이외의 경우 한국은행총재에게 대외지급수단매매신고를 한 후 대외지급수단 매입 후 지급

Tip!

비거주자의 국내부동산 취득 관련 주의사항

비거주자의 국내부동산 취득대금에 임대자금이나 주택담보대출이 포함되어 있을 경우에는 동 비거주자가 대출 등의 거래를 함에 있어 외국환거래법규상 신고 등을 하였는지 확인할 필요

비거주자의 국내부동산 취득 신고누락	
위규 내역	비거주자인 시민권자 ○○○는 가족명의로 토지가 국가에 수용되면서 본인명으로 상속받은 부동산을 처분하여, '01년 8월 주거용 부동산을 구입함 이후 '14.9월 부동산을 매각한 후 재외동포 재산반출로 송금을 진행하던 중 부동산 취득시점에 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	• 비거주자가 거주자로부터 부동산을 상속받는 경우에는 신고예외사항(외국환거래법규정 제9-42조)으로 되어 있으나, 상속받은 부동산을 처분 후 국내부동산을 취득하는 것은 한국은행총재 신고사항임(외국환거래법규정 제9-42조)
은행 확인 사항	• 외국환거래법상 비거주자인 경우 국내부동산 취득신고가 되어 있는지 확인 • 부동산 취득시 취득자금을 해외에서 전액 반입하였는지, 국내에서 일부 조달하거나 보증금 있는 집을 취득하였는가에 따라 외국환은행, 한국은행총재 신고사항으로 분류됨
관련 법규	「외국환거래법시행령」 제10조, 「외국환거래법규정」 제9-42조

비거주자의 국내 부동산 취득 신고누락	
위규 내역	○○○(비거주자)은 싱가포르 국민으로 대한민국 국민 △△△(거주자)와 싱가포르 현지에서 결혼한 후, 부부가 대한민국내에서 생활할 국내 부동산 구입을 결정하고 '14.5월 한국은행총재 앞 신고없이 △△△과 공동으로 대구소재 아파트를 3억원에 구입함
거래 유의 사항	• 외국인 비거주자가 국내 부동산에 관한 권리를 취득하기 위해서는 외국환거래법상 사전신고를 해야 한다는 점에 유의
은행 확인 사항	• 부동산 구입자금의 조달방법 등에 따라 신고기관이 한국은행과 외국환은행으로 달라지므로 자금조달방법 등을 명확히 파악한 후 신고 수리
관련 법규	「외국환거래규정」 제9-42조

외국환거래 절차안내 및 사례소개

제4장 현지금융 및 기타



I 현지금융

□ 현지금융의 개념

현지금융이란 거주자(개인 제외) 및 그 현지법인등*이 외국에서 사용할 목적으로 외국에서 자금을 차입(증권발행에 의한 자금조달 포함)하거나 지급보증을 받는 것을 말함

* 거주자의 해외지점, 현지법인, 그 현지법인이 50% 이상 출자한 자회사

- 현지금융은 차입자금의 국내유입 혹은 국내예치가 금지된다는 점에서 규정 제7-14조에 따른 비거주자와의 금전대차와 구별됨

□ 현지금융의 주체

- 거주자 : 개인의 경우에는 제외
- 거주자의 해외지점 : 제9-19조의 규정에서 정한 독립채산제의 예외적용을 받는 해외지점은 제외
- 거주자의 현지법인 : 거주자의 현지법인이 100분의 50 이상 출자한 자회사를 포함

□ 신고의무 (규정 제8-2조)

- 거주자·현지법인등이 현지금융을 받고자 하는 경우 보증·담보제공 유무에 따라 해당 신고의무자가 지정거래외국환은행장에게 신고의무를 이행하여야 함
 - 현지법인등이 거주자의 보증·담보제공을 받아 현지금융을 받는 경우에는 동일 신용공여한도 제공은행으로부터 총액 보증한도를 정하여 사전에 포괄신고 가능
- * 단, 현지법인의 현지금융 가능금액은 보증한도총액을 신용공여수혜 현지법인의 수로 나눈 금액의 2배 이내임

차입주체	보증·담보제공	신고의무자	신고기관
거주자의 현지금융*	보증·담보제공이 없는 경우	당해 거주자	지정거래 외국환은행
	본인 혹은 외국환은행의 보증·담보제공		
	다른 거주자의 보증·담보제공	보증제공자	
현지법인등의 현지금융	보증·담보제공이 없는 경우	신고면제	
	외국환은행의 보증·담보	당해 거주자	지정거래 외국환은행
	당해 거주자 혹은 다른 거주자의 보증·담보제공	보증제공자	

* 단, 거주자가 외화증권발행방식으로 미화 3천만불을 초과하는 현지금융을 받고자 하는 경우에는 기획재정부장관 신고사항

□ 보고의무 (규정 제8-4조)

- 현지금융을 받은 거주자 혹은 현지금융을 받은 현지법인등을 설치한 거주자는 현지금융의 차입·상환 반기보를 지정거래외국환은행장에게 다음 반기 첫째달 말일까지 보고하여야 함
- 현지법인등이 보증·담보제공 없이 현지금융을 받아 신고의무가 면제된 경우에도 그 차입주체가 해외지점, 거주자의 투자비율이 50% 이상인 현지법인 또는 그 현지법인이 50% 이상 출자한 자회사인 때에는 동 보고 의무가 적용됨

□ 변경신고의무 및 사후관리의무 (규정 제8-2조 제3항, 제4항)

- 현지금융을 통해 차입한 자금은 그 신고내용에 따라 사용되어야 하며, 그 사용 및 차입원리금의 상환 여부에 대하여 지정거래외국환은행의 장의 사후관리를 받아야 함
- 거주자 또는 현지법인등이 현지금융신고의 내용을 변경하고자 하는 경우 당해 신고기관의 장에게 변경신고를 하여야 함
- 현지금융으로 조달한 자금은 현지법인등과 국내 거주자간의 인정된 정상거래에 따른 결제자금의 국내 유입의 경우를 제외하고는 국내에 예치하거나 국내로 유입할 수 없음

현지법인의 현지금융에 대한 거주자의 지급보증 신고누락	
위규 내역	‘11.4월 (주)○○○(홍콩)의 영국 현지법인 앞 외화대출 400만달러에 대해 현지금융(보증)을 제공하면서 외국환은행장 앞 신고누락 또한, ‘11.10월 및 ‘12.9월 (주)○○○(홍콩)의 인도네시아 현지법인 앞 외화대출 150만달러에 대해 현지금융(보증)을 제공하면서 외국환은행장 앞 신고 각각 누락
거래 유의 사항	• 현지법인의 현지금융에 보증제공 등을 하는 경우, 보증제공자가 당해 현지법인등을 설치한 거주자의 지정거래외국환은행의 장에게 신고
은행 확인 사항	• 해당 현지법인의 현지금융에 대한 보증제공은 사전신고 대상임을 해외현지법인 설립 신고시에 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제8-2조

현지법인의 현지금융에 대한 은행의 지급보증 신고누락	
위규 내역	(주)○○○의 인도네시아 소재 현지법인 (주)△△△는 지정거래외국환 은행에 사전신고를 하지 않고 국내 타 은행으로부터 지급보증을 받아 해당 은행의 자카르타지점으로부터 총 30만달러를 운영자금으로 차입
거래 유의 사항	• 현지금융을 받고자 하는 경우 국내 외국환은행이 지급보증을 제공 했더라도 현지법인을 설치한 거주자가 지정거래외국환은행의 장에게 신고
은행 확인 사항	• 거래당사자의 지정외국환은행이 아님에도 불구하고 현지금융에 대한 지급보증을 제공할 경우에는 지정외국환거래은행에 대한 사전 신고여부를 확인
관련 법규	「외국환거래규정」 제8-2조

현지법인의 현지금융에 대한 국내본사의 지급보증 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 외국환은행장 앞 신고없이 일본 소재 현지 자회사의 현지 금융에 대해 보증을 제공함 (주)○○○는 '09.10월중 중국 소재 현지자회사의 현지금융에 대해 보증을 제공하면서 지정거래외국환은행장 앞 보증계약 신고하였으나, 이후 매년 현지금융 계약 연장시('10년, '11년) 외국환은행장 앞 신고 누락 (주)○○○는 '12.12월 중국 소재 현지법인의 현지금융에 대한 보증을 제공하면서 지정외국환은행이 아닌 다른 외국환은행에 보증계약신고서를 제출하였음
거래 유의 사항	• 현지금융에 대한 보증 등을 하는 경우, 보증제공자가 당해 현지법인 등을 설치한 거주자의 지정거래외국환은행에 신고
은행 확인 사항	• 해당 현지법인에 대한 현지금융에 대한 보증 제공은 사전신고 대상임을 해외현지법인 설립 신고시 안내 • 보증 만기도래가 임박할 경우에는 연장여부를 확인후, 사전변경신고를 안내 • 지정거래외국환은행이 아닌 경우 거래당사자가 지정거래외국환은행에 사전신고토록 안내 • 거주자의 보증이 수반되지 않는 현지금융이더라도 현지금융의 차입·상환 반기보고 대상이 됨을 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제8-2조

현지법인의 현지금융에 대한 Stand by L/C를 통한 지급보증 신고누락	
위규 내역	(주)○○○는 중국소재 현지법인이 현지금융을 받는 과정에서 국내 A은행에서 Stand by L/C를 개설하여 동 외국환은행에 지급보증을 받으면서 외국환은행장 앞 신고를 하지 않음
거래 유의 사항	• Stand by L/C를 통해 현지법인의 현지금융에 대해 외국환은행의 지급보증을 받고자 하는 경우에는 거주자가 외국환은행장 앞 사전 신고 필요
은행 확인 사항	• 외국환은행은 Stand by L/C 형태의 지급보증시 반드시 외국환거래법상 신고를 이행하도록 안내 • 자행이 현지금융에 대한 지정거래외국환은행으로 지정되어 있는지 확인 • 자행이 현지금융에 관한 지정거래외국환은행이 아닐 경우 반드시 거주자의 지정거래외국환은행의 장에게 현지금융의 차입 및 상환 연보를 보고하도록 안내
관련 법규	「외국환거래규정」 제8-2조, 제8-4조

위규 외국환거래에 대한 검사시 허위자료 제출	
위규 내역	○○○는 국내 비상장법인 (주)△△△의 주식을 비거주자인 □□□에게 매각하고 주식매매대금을 수령하는 과정에서 외국환거래법을 위반하였다는 경위서를 제출하였으나, 금감원이 사실관계를 확인한 결과, 외국환 거래는 존재하지 않았으며 제출한 경위서 및 관련자료는 횡령한 자금의 출처를 숨기기 위하여 허위로 작성한 것으로 밝혀짐
거래 유의 사항	• 불법외국환거래 조사 및 제재와 관련하여 자료를 제출하지 아니하거나 거짓으로 자료 제출을 한 자에 대해서는 과태료 부과 * 동사례의 경우 횡령에 대해서 검찰통보
은행 확인 사항	• 자진신고의 유도 및 관련 절차 소개시 위규당사자에게 제출 자료의 정확성에 대해 주의 환기
관련 법규	「외국환거래법」 제32조

1 신고등 절차

- 거주자가 외환거래를 하고자 하는 경우 사전에 거래외국환은행, 한국은행*, 기획재정부** 등 관련기관 앞 확인을 통해 신고(수리)대상거래 여부 등을 반드시 확인

* 한국은행 국제국 외환심사팀
www.bok.or.kr → 민원·참여마당 → 외환거래심사업무

** 기획재정부 국제금융국 외환제도과(www.mosf.go.kr)

- 금융기관의 해외직접투자 관련 신고(수리)업무는 금융감독원 외환감독국에서 총괄하고 있으며, 관련 실무는 권역별 관련부서에서 담당

2 위규시 신고 및 제재 절차

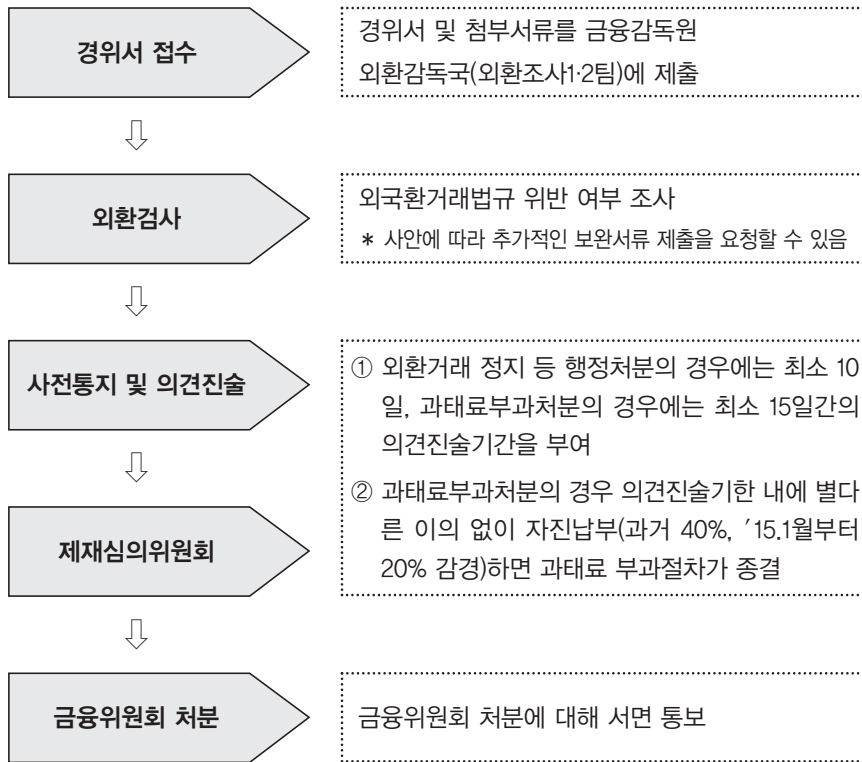
가. 외국환거래법규 위반자에 대한 조사

- 금융감독원의 혐의거래 모니터링, 관련기관(지정거래외국환은행, 한국은행, 국세청 등)의 위반혐의 제보, 외국환거래 위반자의 자진신고 등을 통해 확인된 외국환거래에 대해 조사

- 금융감독원(외환검사1·2팀)은 위반자 등으로부터 경위서와 관련서류*를 징구하고 면담, 자료 확인 등을 통해 위반여부 확인

* 관련 계약서, 자금 입출금 증빙, 사업자등록증, 법인등기부등본, 최근 회계 연도 결산서류 및 기타 소명자료 등

외환검사 및 행정처분 절차



나. 제재내용

(1) 행정처분

【경고】

- 기획재정부장관은(시행령에 의해 금융위원회에 위임) 다음의 경우에 ‘경고’ 처분
(법 제19조 제1항)

- ① 허가사항 또는 신고수리사항에 정하여진 기한이 경과한 후에 거래 또는
행위를 한 경우

- ② 위반금액 1만달러* 또는 2만달러** 이하의 거래로서 절차준수, 허가 또는
신고의 의무를 위반하여 거래 또는 행위를 한 경우

* 법 제15조(지급절차), 제16조(지급 또는 수령의 방법의 신고), 제17조(지급수단
등의 수출입 신고) 위반인 경우

** 법 제18조(자본거래의 신고)의 위반인 경우

【거래정지 또는 허가취소】

- 최근 2년 이내에 외국환거래법을 적용받는 자의 거래 또는 행위가 제15조
부터 제18조까지의 규정에 따른 신고등의 의무를 2회 이상 위반한 경우
‘1년 이내의 범위에서 관련 외국환거래 또는 지급등을 정지 또는 제한
하거나 허가 취소’ 처분(법 제19조 제2항)

【과태료】

- 기획재정부장관(시행령에 의해 금융위원회에 위임)은 다음의 경우 5천만원
이하의 과태료에 처함(법 제32조 제1항)

- ① 법 제15조제1항에 따른 지급절차 등을 위반하여 지급·수령을 하거나 자금을
이동시킨 자
- ② 제16조에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고하고 지급 또는 수령을
한 자
- ③ 제18조제1항에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고하고 자본거래를
한 자
- ④ 제18조제5항을 위반하여 신고수리가 거부되었음에도 그 신고에 해당하는
자본거래를 한 자
- ⑤ 제18조제6항을 위반하여 같은 조 제4항제3호의 권고내용과 달리 자본거래를
한 자

※ 제16조 위반에 따른 과태료부과 대상금액 : 25억원이하(초과는 별칙대상*)

제18조 위반에 따른 과태료부과 대상금액 : 50억원이하(초과는 별칙대상*)

* 1년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금

□ 기획재정부장관은 다음의 경우 **1천만원 이하**의 과태료에 처함(법 제32조 제2항)

- ① 제16조 또는 제18조를 위반하여 신고를 갈음하는 사후보고를 하지 아니하거나 거짓으로 사후보고를 한 자
- ② 제19조 제1항에 따른 경고를 받고 2년 이내에 경고 사유에 해당하는 위반행위를 한 자
- ③ 제20조 제1항 또는 제2항에 따른 보고 또는 자료제출을 하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 자료를 제출한 자
- ④ 제20조 제3항 또는 제6항에 따른 검사에 응하지 아니하거나 검사를 거부·방해 또는 기피한 자
- ⑤ 제20조 제4항 또는 제6항에 따른 자료를 제출하지 아니하거나 거짓으로 자료를 제출한 자
- ⑥ 제20조 제5항 또는 제6항에 따른 시정명령에 따르지 아니한 자
- ⑦ 제21조에 따른 기획재정부장관의 명령을 위반하여 통보 또는 제공을 하지 아니하거나 거짓으로 통보 또는 제공한 자
- ⑧ 제24조 제2항에 따른 기획재정부장관의 명령을 위반하여 신고, 신청, 보고, 자료의 통보 및 제출을 전자문서의 방법으로 하지 아니한 자

(2) 벌칙 (법 제27조, 제28조, 제29조 및 제31조)

- 외국환거래법의 실효성 확보를 위해 주요규제를 위반한 경우에는 최고 3년 이하의 징역 또는 3억원 이하의 벌금에 처하는 등 형사처벌 규정
- Safeguard 조치 위반, 채권회수의무 위반, 외국환업무취급에 대한 등록의무 위반, 지급·지급방법·자본거래 등에 대한 각종 신고 또는 허가위반 등에 대해 형사처벌 규정

(3) 몰수·추징 (법 제30조)

- 외국환거래법규 위반행위로 인하여 취득한 외국환 기타 증권·귀금속·부동산 및 내국지급수단은 이를 몰수하며, 몰수할 수 없는 경우에는 그 가액을 추징 가능

(4) 경과조치 (법 부칙 제3항)

- '09.2.4이전의 행위에 대한 처분, 벌칙 및 과태료의 적용은 종전 규정에 따름

현행 「외국환거래법」상 법규위반자에 대한 제재

제재유형		제재내용	관련법규	처분
행정처분	거래정지	경고 또는 관련외국환거래 정지 (1년이내)	법 제19조	금융위원회
	과태료	최고 5천만원 또는 최고 1천만원	법 제32조	금융위원회
벌칙	징역·벌금	3년 이하의 징역 또는 3억원 이하의 벌금	법 제27조 내지 제29조	법원
	몰수·추징	외환, 증권, 부동산 등에 대해 몰수·추징	법 제30조	법원

3 불법 외환거래 신고센터

- 불법 외환협의 거래를 인지한 경우 **금융감독원 홈페이지***를 이용하여 그 내용을 직접 입력하거나 전화(외환감독국 외환조사2팀 ☎ 02-3145-7942, 7947, 7927)로 신고

* www.fss.or.kr (참여마당 → 금융범죄/비리/기타신고 → 불법외환거래신고)

- 신고인의 실명 등 개인정보는 엄격히 비밀보장

- 외화밀반출, 수출입관련 불법 외환거래 등은 **관세청 홈페이지*** 또는 조사감시국 외환조사과(☎ 042-481-7931~3)로 신고

* www.customs.go.kr (신고센터 → 불법외환신고)

